الرسالة المهمة

في

تحليل الهاشمة العملية

إعداد:

أحمد شيخ حسن محمود

المعروف بـــ(شيخ أحمد شيـلـــر)

غفر الله له ولأصوله ولمن إليـــه

ينتمي حسا ومعنا والمسلمين أمين

الطبعة: الثالثة المنقَّحة

١٤٤٢-١٠-٢٠ هـ

الموافق: ٢٠٢١-٠٦-٠٢م.

إعداد: أحمد شيخ حسن (شيلر)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المبدئ المعيد، الذي شرع أحكامه على وفق مصالح العبيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب القول السديد، الذي بلَّغ شرع ربه بالموجز المفيد، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين حملوا الشريعة فأدوها بيقين وعدالة وتسديد.

أما بعد: فيقول العبد الفقير المحتاج إلى رحمة ربه القدير: أحمد شيخ حسن محمود المشهور بـ"شيخ أحمد شيلر" قصدت أن أجمع رسالة لطيفة شاملة لأمور مهمة، منها أنها:

موضحة للسقطات على العلماء والاضطرابات والتناقضات .

ومضادَّة لحكم ضمان جائفة الطبيب على الجاني؛ لأن الاعتداء على مال المسلم بالفعل أو بالقول حرام، وهو يوجب الضمان.

وكاشفة للنقاب عن إهدار جائفة الطبيب الماهر المأذون له في العمل، فاجتهد في الإمعان، واطرح الأنانية؛ لأن العلم بالاتباع لا بالاختراع.

ومُخرجة للطلاب من اللبس والتحير فيه.

ومبينة لمعنى المباشرة والسبب والشرط والسراية (١) في اللغة والاصطلاح؛ليعلم أن جناية الجاني ليست سببا ولا سراية لجائفة الطبيب.

ومصرحة لمدخل جناية الجاني والطبيب من ذلك اجتماعا أوانفرادا؛ لئلا يغتر به.

وممثلة لتعدد الجائفة كالجناية في الصورة أوالحكم أوالمحل أوالفاعل.

وفي أي ذلك تد خل جائفة الطبيب باعتارها إلى جناية الجاني وبالعكس؛ لأن علم ذلك مهم .

ومشتملة لمعنى العلاج والطب والطبيب والمتطبب وحكم استأجارهما.

ومحللة للهاشمة مع إيضاح ودونه، وتوفيق مثالها لمثله؛ للتنبيه عليه.

ومظهرة لما يشترط لتلك الهاشمة التي احتاجت إلى شق حيث، وجب منها عشر دية المجني عليه من الإبل بانفراد أو بتعدد؛ لإيقاظ الغافل به، ودفعا للفساد.

وناصحة للعاملين بعلمهم؛ لأن المؤمن إذا نصح إليه وأرشد إلى الصواب بنصوص قِبله، وعمل به مع الدعاء والشكر للناصح المرشد.

---

(١) لأن فعل الإنسان لا يضاف إلا إلى إحدى هذه غالبا.

ثم بعد حين قد دعت الضرورة إلى أن أجزم تأليف ما قصدت قبل لما سألني بعض الطلاب عن حكم جائفة الطبيب أهي مضمونة على الجاني أم لا؟.

وأفتيت لهم بأنها غير مضمونة عليه؛ وفاقا لبعض كبار فقهاء مقديشو؛ ولما رأيت في متن المنهاج وشروحه من عدم الضمان،إذا استكملت شروط الطبيب، ثم قالوا لي: إن في هذه المسألة قد ألف منها رسالة "مطبوعة "(١) مخالفة لإفتائك وإفتاء الفقهاء الكبار، **اسمها:**

"القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب تأليف الشيخ محمود بن محمد بن أحمد المشهور {الشيخ محمود طيرى }الأشعري الشافعي القادري الأويسي السمتري الصومالي".

فطلبتها ووجدتها واطلعت على ما فيها وهي بيدي الآن، ورأيت أنها لم تستحق هذا الاسم؛ لتغاير ما بين المسألة ومأخذها وليس ذلك بعيب؛ لأن الإنسان قد يخطأ ويصيب، ولكن شملت الأخطار والأخطاء.

الأولى: وهو أشدها وأقبحها سمعا ونظرا وصفه بورثة الأنبياء على ما لا يليق بمرتبهم العلية مما يستحيى من ذكره، وسأنقله منها كما هو مرقمة، وما يجازى به فاعل ذلك إن شاء الله.

---

(١) في مقدشو الطبعة الأولى ربيع الأول **١٤٣٢** هـ.

والثانية: أن فيها تناقضات واضطرابات في المسألة، وألفاظا ليس هنا محلها وسأنقلها كما هي مرقمة.

وبنى على مسألة (أن الجاني يضمن جائفة الطبيب) وذلك وضع قدم إثر قدم؛لأن تلك المسألة هي التي أفتى بها العالم شيخ محمود علي وعيس لقاضي محكمة "افك حلن" في مقدشو شيخ آدم وَيْرَحْ وقتئذ وقد رفع إليه حكم جائفتين تقدمت إحداهما على الأخري كأن أجافه جان أولا، ثم أجافه الطبيب ثانيالإخراج الدم السائل في أسفلها، "تراجو" وشذ الشيخ محمود بهذه المسألة عن الفقهاء الذين سأذكر أسماؤهم إن شاء الله تعالى، فهو قد سلك بها في واد ضلَ فيه غير واديهم، غفر الله لنا ولهم.

وزعم أنه استدل" على أن الجاني يضمن جائفة الطبيب" بما في نحو النهاية والتحفة (١) وهو:(و) في (هاشمة مع إيضاح) ولو بسراية أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج للشق لإخراج العظم أو تقويمه (عشرة).

فقياس جائفة الطبيب مع جائفة الجاني على تلك الهاشمة تعسف وتهور؛ لأن الفاعل في الجائفتين معتدد، سواء كانتا في محل أو محلين كما سيأتي في المبحث الثالث، بخلاف هذه الهاشمة، فإن الفاعل والمحل فيها متحد، وهو ظاهر لا

---

(١) ذكر منه ذلك شيخ عبد الله منهاج حيث قال له ألم تر ما في النهاية، وبعض من الشيوخ.الذين جادلوا به فيها.

غبار عليه الا على من فقد الجليّة؛ ولذا غُشي عليه ومن اتبعه في القياس الفاسد عن مرجع الضمير الفاعل لهذه الأفعال، وهو هاشمة الجاني لا الطبيب، وهي:(فإن أوضحت أو أحوجت إليه) أي إلى الإيضاح (بشق) لإخراج العظم أو تقويمه (أو سرت) إليه (فعُشر) (١) أي:وسواء في وجوبها أوضحها الجاني

بمباشرة أو الهاشمة المنسوبة إليه بسراية أو بحاجة(٢).

فبهذا القياس الفاسد أهمل الشيخ ومن قلده فيها شرط وجوب العشرة من اتحاد الفاعل، ومروا به مرور الكرام، وسيأتي توضيح ذلك في المبحث الخامس إن شاء الله تعالى.

وأول من رد هذا الإفتاء شيخ حسين عبد عَمَى وشيخ نور جراح وشيخ عبد الله منهاج، ثم اجتمع لتلك القضية بعض الفقهاء، فوافقوا فيها على

---

(١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ) ، ج٤ص ٥٠.

(٢)كما غيّى صاحب حاشية القليوبي حيث قال: "قوله: (مع إيضاح) ولو لحاجة إليه لإخراج العظم المهشوم، وقوله: أن شرط وجوب العشرة اجتماعهما-أي الهاشمة والإيضاح-.

وفي حاشية عميرة أن الواجب في شيئين يوزع عليهما عند الانفراد اهـ، من حاشية أحمد سلامة القليوبي، وحاشية أحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م - بيروت، ج ٤ ص ١٣٤.

الشيوخ، ثم اتفق الجانبان أن يعرض لهذه المسألة على شيخ عبد شيخال؛ لأنه من بقية كبار أهل العلم، وأُبلِغ ذلك فقبِل وأضافهم في بيته، ثم ذكرت له القضية، فوافق الجمع على أن الجاني بشرطه لا يضمن جائفة الطبيب.

وكان عدد الحاضرين عند الشيخ عبد نور "شيخ عبد شيخال":

١. بعض من تلاميذه كابنه شيخ أحمد.

٢. شيخ محمود علي وعيس.

٣. شيخ محمد غود.

٤. شيخ عبد الله ورسم.

٥. شيخ نور محمود إيمان «شيخ نور جراح».

٦. شيخ نور محمد عبدل«شيخ نور غاب ».

٧. شيخ محمد أبوكر .

٨. شيخ أحمد محمد آدم تِغَوْ.

٩. شيخ حسين عبد عمى.

١٠. أحمد شيخ حسن محمود "شيلر".

وليس في المجلس شيخ عبد الله منهاج لكن رأيه رأيهم؛ لأنه ممن رده.

الوقيعة التي في " القول السديد":

فمنها تحقير الفقهاء وطعنهم الذي لا ينبغي لمن تزيى بزي العلماء أن يضيف ذلك إليهم فضلا عمن يقال: إنه من العلماء.

وعرضتُ هذه الوقيعة التي فيها على من يوقِّر العلماءَ ويحترمهم ويسيئ قدحهم؛ **لينظر** معنا ما وصف بهؤلاء الأجلاء حيث أخرج بعضهم عن دائرة العلماء، ورماهم بالادعاء بالعلم.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر " سبب هذه الرسالة أنا من قصارى التلاميذ ولست من فرسان أهل التصنيف ولكن حملني على هذه الرسالة الغيرة على الشريعة المقدسة ودماء المسلمين لأن حكم ما ينشأ عن عمليات الطبيب قد أشكل عن كثير ممن ينتحل العلم ويدعيه[1]"[2].

ثم أدخل بعضهم في دائرة العلماء، ولكنه حكم عليهم بأحد أمرين: إما بعدم التنبه على العلم، أوإما بأخذ الرشوة.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر "ومنهم من اتصف بالعلم ولكنه لم يتنبه لذلك أو أسرته الحظوظ الفانية[3] وغيرهم ممن يتمسكون بهؤلاء"[4].

---

(١) أي: ينتسب إلى العلم ادعاء، بمعنى أنه ليس متصفا به، ص**٥٥**.

(٢) القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب تأليف الشيخ محمود بن محمد بن أحمد المشهور {الشيخ محمود طيرى }الأشعري الشافعي القادري الأويسي السمتري الصومالي"، ص: **٥٥**.

(٣) أي:غافل عنها، أواختار الدنيا، يعني: أنه لم يبين المسألة بحقيقتها؛ لأخذه شيئا من أهل الجاني حتى لا يفتي ما يجعل الجاني ضامنا لجناية الطبيب، وهذا سوء الظن بالعلماء.

(٤) القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب، مرجع سابق، ص: **٥٥ – ٥٦**.

وهذا ظن محض واتباع للهوى، والحكم بالظن كبيرة، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ﴾[1] وقال تعالى: ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾[2].

ثم بعد التقسيم شرع في تعميم الافتراء عليهم.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر "واصطدمت آرائهم فتارة قالوا رجما (٣)بالغيب إنها مهدرة مطلقا، وقالوا تارة أخرى رجما بالغيب إنها على الطبيب الذي انتقل إليه من بعيد (٤).فهذا افتراء وكذب؛ لأنه لم يكن في ذلك المجلس، ولم يكن فيه من قال إنها على الطبيب المستوفي الشروط.

ثم انتقل إلى أشد من ذلك حيث وصف بالصواب مصيبة في الدين والدنيا، **وسمى الفقهاء** الذين أفتوا إهدار ما أهدره الشرع من عمليات الطبيب الماهر المأذون له إذنا شرعيا أنهم غير مميزين ، وأنهم يمشون في الحكم على الشريعة على رأوسهم.

---

(١) سورة الحجرات، الآية: ١٢.

(٢) سورة النجم، الآية: ٢٣.

(٣) الرجم في اللغة الرمي والقول بالظن والحدس، والمعنى: أنهم قالوا ذلك حدسا وتخمينا منهم، لا عن أساس، فإن كان الإهدار رجما بالغيب وليس كذلك، فهو ممن قال ذلك؛ ينظر ص: ٥٨، ٦٩ .

(٤)القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب، مرجع سابق، ص: ٥٦.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر: "فهذه مصيبة دينية ودنيوية لا يقول بها عاقل فضلا عن عالم لأنها نعي للعلم وحكم على الشريعة بعقول معكوسة(١)﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴾(٢).

فكم من مسترجع عند غير موضع الاسترجاع.

ثم انتقل إلى أشد من ذلك حيث حكم على من خالف رأيه ولم يقل ما قاله وهو ضمان الجاني جائفة الطبيب، أنه مفتر مخالف لما في الكتب، فكأنه الشارع أوالمجتهد المطلق.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر: **" وعلمتَ أن ليس على الطبيب المنقذ المحسن ضمان إن لم يخطئ إجماعا، فمن يكون عليه هذا الضمان؟ الحق الذي لا محيص عنه أن هذا الضمان على الجاني الملجئ إلى الطبيب الذي تسبب لفعل الطبيب المنقذ لا غير، فمن قال بعد ذلك ما فعل الطبيب الماهر بالمجنيّ عليه بعد الإذن الشرعي بالإنقاذ مما نشأ من جناية الجاني مهدر فهو مفتر (٣) مخالف لما**

---

(١) المرجع السابق، ص:٥٦.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.

(٣) وفي نسبته إلى الكتب ما ليس فيها والافتراءِ على من لم يقل ما قال به كما ذكره في قوله: "فمن قال بعد ذلك ما فعل الطبيب الماهر بالمجنيّ عليه بعد الإذن الشرعي بالإنقاذ مما نشأ من جناية الجاني مهدر، فهو مفتر مخالف لما في الكتب" خطر، مع أنه هو ممن أهدر به في رسالته رقم

في الكتب، ومن قال مضمون على الطبيب فهو مخالف للإجماع، وقد سبق قريبا ما توعد الله لمن خرق الإجماع بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ﴾(٢)، والضمان لا يكون إلا عقوبة ضرر فعله المرء، فالذي أضر الجريح وتسبب في شقه ثانيا وثالثا هو الجاني فيكون عليه ضمان ما تسبب على فعله من الشق الثاني والثالث مهما بلغ، لا الطبيب(٣) ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ﴾ "(٤).

فكم من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم (٥).

٥٨، و ٦٩ ويدخل في ذلك جميع الفقهاء الذين كتبوا أو أفتوا أن عمليات الطبيب المستكمل الشروط مهدرة ، وفي هذا جراءة وشجاعة؛ لأنه مما لا يمكن منه الاستحلال.

(١) سورة النساء، الآية: ١١٥.

(٢) سورة يونس، الآية: ٣٢.

(٣)القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب، مرجع سابق، ص: ٧٠.

(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٤.

(٥) و قال سيدنا علي رضي الله عنه :"لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه: " لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يمسح على ظاهر خفيه" أخرجه أبو داود (١٦٢) بسند حسن.

التناقضات

ومن تناقضاته أنه جعل جائفة الطبيب ناشئة من جناية الجان.

ومرة جعلها هي المتسببة عن فعل الجاني.

وأخرى قال: إن الجاني هو المتسبب لها لا محالة.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر " وأما الصورة الرابعة الباقية الجراحية الناشئة المتسببة عن فعل الجاني فهي مضمونة ... فإن كانت مضمونة ولم تكن على الطبيب المنقذ فعلى من هي عليه؟ هي على الجاني المتسبب لها لامحالة ؛لأنها ناشأ ة من فعله" (١).

ومنها أنه قال مرة أخرى أن جراجة الطبيب في حكم جناية الجاني: وهذه عبارة رسالته فلتُنظر "وإن كانت جراحية ناشأة عن جراحة لجان فمضمونة على الجاني وتابعة لجنايته حكما (٢)؛ لأنه المتسبب لها لا مهدرة ولا على الطبيب الماهر إلا إن تعدى" (٣).

ومنها أنه جعل مرة جائفة الطبيب سراية من جناية الجاني. "

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر "ولأنها كسراية جرحه" (٤).

---

(١)القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب، مرجع سابق، ص: ٦٥.

(٢) ليست جناية الجاني مع جناية الطبيب من الأمثلة التي يتبع التابع متبوعه في الحكم بل من صورة التعدد في الفاعل فليفهم.

(٣)القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب، مرجع سابق، ص: ٥٨.

(٤) المرجع السابق، ص: ٥٨.

ومنها أنه جعل الجاني هو الذي الجأ المجروح إلى الطبيب.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر "ولأن الجاني هو الذي ألجأ العليل إلى الطبيب وتعذر إخراج ما أتلفه الجاني في المجني عليه إلا بالشق، ولأن الجاني هو الذي ألجأ العليل إلى الطبيب وتسبب في فعل الطبيب"(١).

ثم زعم اقتداء بالشيخ أنه استدل بأن الجاني يضمن جائفة الطبيب على ما في هذه الكتب وذكر أسمائها فقال:

١.ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج: "وفي هاشمة مع إيضاح" ولو بسراية أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج للشق لإخراج العظم أو تقويمه" ...ج٨ص٥٣٢.

٢. وفي نهاية المحتاج مثل ذلك ج٨ص٣٢٢.

٣. وفي المغني كذلك ج٤ص٥٨.

٤. وفي فتح الجواد نحو ذلك ج٤ص٢١٧ .

٥. وفي حاشية البجيرمي على المنهج في فصل موجب ما دون النفس ونحوه من كتاب الديات: "وفي هاشمة نقلت أو أو ضحت ولو بسراية لأن الحاصل

(١) المرجع السابق ، ص: ٦٥.

بسراية فعله منسوب إليه أو احوجت (١)له أي للإيضاح بشق لإخراج عظم أو تقويمه عشرة من دية صاحبها" (٢).

وفي هذا القياس الفاسد زلت به القدم كما ستعلم عند ذكر شرط وجوب العشرة فيها في تحليل الهاشمة الآتي ذكرها في المبحث الخامس إن شاء الله تعالى.

ثم انتقل اتفاقا لا إراديا كتناقضاته حيث رجع إلى الصواب في ثلاث مرات من إهدار عمليات الطبيب الماهر الذي أذن له للعمل ولم يتعد ولم يخطئ وإن تقدم منها جناية الجاني على المجني عليه، وعلل به أنه أباح نفسه .

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر "والإذن المعتبر شرعا هو الذي يكون من المستقل أو من وَلِيٍّ غَيْرِهِ، لأن المريض المعالَجَ فيه يكون مستقلا وهو الحر والمكاتب البالغان العاقلان فلكل منهما أن يعالج نفسه بجميع ذلك المذكور من الترياق وغيره إن كان فيه أهلية ذلك ورأى ذلك مصلحة، ولا يَضمن إن حصل به تلف؛ لأنه لا معنى أن يضمن نفسه لنفسه، وله أن يأذن من يعالج ذلك فيه إن رأى ذلك مصلحة، ولا ضمان إن حصل به الهلاك؛ لأنه أباح نفسه" (٣).

---

(١) لعدم نظره ومن اقتدى به مرجع فاعل الأفعال أطبيب هو أم غيره.

(٢)القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب، مرجع سابق، ص: ٦٦.

(٣) القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب، مرجع سابق، ص: ٥٨.

ثم أكد ذلك ثانيا اتفاقا لا إراديا **كتناقضاته** بأن الجاني لا يضمن مطلقا بكونه مصلحا لا مفسدا.

١. وهذه عبارة رسالته فلتُنظر: "فإن كان المخرِجُ- أي:نحو العظم – هو الجاني ليس عليه الضمان بإخراجه؛ لأنه مصلح لا مفسد"(١).

ثم أكد ثالثا اتفاقا لا قصدا وذكر كتناقضاته أن مخرج البول أو العظم أو مصلح محلها غير ضامن مطلقا من غير تفصيل.

٢. وهذه عبارة رسالته فلتُنظر "وليس مخرج هؤلاء أو مصلح أما كنها في هذا الفعل إلا منقذا ومحسنا وليس له بسبب هذا الفعل إلا جميل الذكر والدعاء والأجرة لا العتاب ولا العقاب وهو الضمان"(٢) .

ثم أخذ لذلك عبارة بعض شراح المنهاج، وهي:

"فلو مات المولى بجائز من هذا الذي هو قطع السلعة أو الفصد أو الحجامة ومثلها ما في معناه فلا ضمان بدية ولا كفارة في الأصح لئلا يمنع من ذلك

---

(١) المرجع السابق، ص: ٦٩

(٢)القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب، مرجع سابق، ص: ٦٩.

فيتضرر المولى .اهـ [1]**وهذا الذي ذكره** هو الصواب **عندنا وهو عين ما في الكتب وأفتاه الفقهاء.**

ثم أنتقل كتناقضاته إلى ضمان الجاني المخرج العظم ما نشأ من جنايته بتسببه لها بعد ما جعلها مهدرة ونفى الضمان عنه بكونه مصلحا.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر " بل عليه ضمان ما نسأ عن جنايته بتسببه له"(٢).

ثم أنتقل أيضا **كتنقضاته بعد ما نفى الضمان** عن المصلح المنقذ المحسن في النسخة المذكورة إلى أن فعل المصلح المنقذ مضمون.

وهذه نسخته فلتنظر "وقد عُلم من عبارات الكتب السابقة أن ما فعل المنقذ على المجني عليه بعد جناية الجاني مضمون لا مهدر" (٣).

ومنها: أنه أهدر مرة أخرى مطلقا ما ليس بهدر ؛حيث لم يفرق بين كون الجاني طبيبا شرعيا مأذونا له أو غيره، علما بأن الحكم يختلف باختلاف ذلك.

---

(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، بدون طبعة، ج ٩، ص: ١٩٥.

(٢)القول السديد في عمليات الطبيب والمتطبب، مرجع سابق، ص: ٦٩ .

(٣) المرجع سابق، ص: ص: ٦٩.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر: " أن مخرج الدم أو البول أو الغائط أومصلح محالها بعد فسادها بالجنانة مثل مخرج العظم أو مقيمه بعد نقله عن محله بالجناية سواء بسواء مطلقا، سواء كان المُخْرِجُ الجانِيَ أو غيرَه.

ثم ذكر أسماء الكتب التي أخذ منها أن الطبيب لا يضمن جنايته فقال:

(١) ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حاشيتيه في كتاب الصيال من كتب الجنايات: ولمستقل الخ... (١).

(٢) ومثل ذلك في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(٢).

(٣) وكذا في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣)

(٤)ونحو ذلك في فتح الجواد(٤) وهذا هو الصواب.

ثم تسائل سؤالا فقال: "وهل يكون إخراج الدم ... مثل إخراج العظم أو إقامته بعد فساده بجناية الجاني أولا؟(٥)

---

(١) ينظر ج٩، ص: ٢٢٧.

(٢) ينظر ج: ٨، ص: ٣٢- ٣٣.

(٣) ينظر، ج: ٨ ، ص: ٢٠٠.

(٤) ينظر، ج: ٤، ص٢٥٤.

(٥) القول السديد، مرجع سابق، ص: ٦٨.

فأقول: إنه يبدو أن وجهَ الشبه الذي بين إخراج الدم وبين إخراج العظم وغيره أحدُ أمرين: إما في الحكم، وإما في الفعل، فإن كان في الحكم فباطل؛ لجعله شيئا واحدا مشبها ومشبها به؛ لأنه اعتبر أن إخراج الدم أصل مقيس عليه، وأن إخراج العظم وغيره فرع مقيس.

وإن كان في الفعل فصحيح؛ لأن كلا من إخراج الدم وإحراج العظم وغيره يدخلان تحت ما يسمى عمليات الطبيب؛ لأنها جمع عملية، وهي مصدر صناعي من عمل.

والعملية تستعمل استعمالا معاصرا، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء في كتبهم بالمعالجة، وتحمل معان كثيرة، فالعملية الجراحية - وهي المقصودة هنا – كل ما يقوم به الطبيب من أعمال جراحية لمعالجة جسم الإنسان من علة ما، فهو بمختلف مسمياته شيء واحد يسمى عمليات جراحية، فلا يصح تجزئة ما صدقاته، وجعل بعضها أصلا مقيسا عليه وبعضها فرعا مقيسا بعد إيجاد حكم للمجعول أصلا وهميا، فالقياس مثل هذا باطل؛ لأنه هو قياس الشيء على نفسه.

وأقول في جواب قوله: "وما الفرق بينهما؟"[1]

(١) القول السديد، مرجع سابق، ص: ٦٨ .

إنه لا فرق بين علاج الطبيب من إخراج نحو بول أو عظم سواء تقدمت من علاجه جراحة آدمي أو مرض سماوي.

وقد قال مرة إن الطبيب يستحق أجرة ولم يبين من عليه الأجرة.

وهذه عبارة رسالته فلتُنظر: "ويستحق الطبيب الماهر أجرة على عمله هذا (١)

وأقول: هي على المجني عليه فقط، كما سترى إن شاء الله تعالى في مطلب علاج المجني عليه ودوائه وثمنه وتوابعه بعزوها.

وأما الجاني فعليه جنايته وما سرت إليه فقط.

العبارات المتناقضة المخترعة لضمان الجاني جائفة الطبيب.

أتى بألفاظ وكلمات وجمل وهمية، أوهمته هو وغيره أنها تجعل الجاني ضامنا فعل الطبيب، وإليك بيان ذلك:

١. أنه جعل جائفة الطبيب أنها هي " المتسببة عن فعل الجاني" .

٢. وأنه جعل مرة أنها "ناشأ ة من فعله" – أي الجاني–.

٣. وأنه جعل مرة أنها " تابعة لجنايته – أي الجاني – حكما".

٤. وأنه جعل مرة أنها" كسراية جرحه" – أي الجاني–.

٥. ثم مرة أخرى جعل الجاني هو الذي الجأ المجروح إلى الطبيب.

---

(١) المرجع السابق، ص: ٦٧.

٦.ثم مرة أخرى جعل الجاني أنه "المتسبب لها"

٧. ثم مرة أخرى وصَف الطبيب بأنه انتقل إليه من بعيد ومصلح ومنقذ ومحسن(١)كما تقدم.

---

(١) فالحاصل أن أدلة اختراعه مركبة من قياس اقتراني، بعض مقدماته محذوف، وكلها باطلة، ومن قياس أصولي لا دلالة فيه، وإليك بيان ذلك:

الدليل الأول: مركب من قياس اقتراني، وهو: أن الطبيب مصلح وكل مصلح غير ضامن فالطبيب غير ضامن، وبيان وجه بطلانه: أنه مركب من مقدمتين: إحداهما مشهورة وصادقة، وهي أن الطبيب مصلح والأخرى كاذبة، وهي: كل مصلح غير ضامن، فهذا باطل؛ بصور، منها. ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء (إحسانا لهم) فيختنهم مع كونه قاصدا بالرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان، بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له، وكذا إن لم يعلمه؛ لأن المباشرة مقدمة على السبب انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج ٩، ص: ١٩٦.

الدليل الثاني هو: أيضا مركب من قياس اقتراني، وهو: أن عمليات الطبيب هنا ناشئة عن غير آفة سماوية، وكل ما نشأ عن غير آفة سماوية مضمون، فالنتيجة: العمليات الناشئة عن غير آفة سماوية مضمونة، وهذا باطل، ووجه بطلانه: أنه مركب من مقدمتين: إحداهما مشهورة وصادقة، وهي عمليات الطبيب هنا ناشئة عن غير آفة سماوية، والأخرى كاذبة، وهي: وكل ما نشأ عن غير آفة سماوية مضمون، وهذا باطل بصور كثيرة، كما في الأفعال المباحة شرعا، وهذا كما قال الأخضري في السلم:

وَخَطَأُ البُرْهَانِ حَيْثُ وُجِدَا ... فِي مَادَةٍ أَوْ صُورَةٍ فَالْمُبْتَدَا

فِي اللَّفْظِ كَاشْتِرَاكٍ اوْ كَجَعْلِ ذَا ... تَبَايُنٍ مِثْلَ الرَّدِيفِ مَأْخَذَا

وأقول: إن هذه العلل الفاسدة هي كسراب لا عبرة لها هنا؛ لأنها لا تدفع عن الطبيب الضمان إذا فقدت الشروط، ولا تكون سببا ولا سراية ولا ملجئة لضمان الجاني عمليات الطبيب إلا أنها كلمات منشآت من العربية.

فهذه هي التي أوهمته في ضمان الجاني فعل الطبيب، وأقول لا يسمى مثل ذلك بسبب ولا سراية كما ستعلم من تعريفهما، إن شاء الله، ومع ذلك ليس كل مصلح غير ضامن بل قد يضمن في بعض الحالات؛ لعدم الإذن مع أنه مرفق، علما بأن من شروط العلة أن تكون مطردة.

ولا أعلم ما أراد بكتابة المذكور، ولكن يمكن أن يكون ذلك سهواأو التبس واشتبه واختلط عليه ما في الفقه الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالعادة السائرة بين رؤساء القبائل في ذلك الإقليم .

وَفِي المَعَانِي لِالتِبَاسِ الكَاذِبَهْ ... بِذَاتِ صِدْقٍ فَافْهَمِ المُخَاطَبَهْ

الدليل الثالث: من القياس الأصولي، فجعل الأصل إخراج الدم بسبب جناية الطبيب، وجعل الفرع عمليات الطبيب، وجعل فعل الجاني علة وسببا، والحكم الضمان علي الجاني، فمسألة إخراج الدم لا يمكن أن تكون أصلا لمسألة عمليات الطبيب؛ لأنها هي هي... فالشيء لا يكون دليلا لنفسه، فانتفى الأصل، وجعل فعل الجاني سببا باطل؛ لعدم دخوله في ماصدقاته، بل هو من ماصدقات الشرط وهو لا يقتضي الضمان كما هنا.

خطر انتقاص درجة العلماء والإفتراء والحسد عليهم:

ولا شك أن العلماء بمنزلة الأنبياء باعتبار أنهم ورثو الأنبياء، فهم نواب عنهم، ولذلك فضلهم الله على غيرهم، فانتقاص من كان حاله هكذا هفوة، لما روى عن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال "قال رسول الله ﷺ الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه" (١).

وفي الصحيحين في خطبة النبي ﷺ عام حجة الوداع (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا) (٢).

وقال ابن المنذر في كتابه المسمى بأدب العبادة قد حرم النبي ﷺ

---

(١) المعجم الأوسط (ج٧ ص ١٥٨)

(٢) أخرجه البحاري في صحيحه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الدين، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ ، من حديث ابن عباس برقم: (١٢١٨)، ج ٢، ص: ١٧٦.

ومسلم في صحيحه، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، عن جابر بن عبد الله، برقم: (١٢١٨)، ج ٢، ص: ٨٨٦.

الغيبة مودعا بذلك أمته وقرن تحريمها إلى تحريم الدماء والأموال، ثم زاد تحريم ذلك تأكيدا بإعلامه بأن تحريم ذلك كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام، وقد حكى القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها إلى الله – تعالى – ولم أر من صرح بكونها صغيرة إلا صاحب العدة والغزالي، والعجب من سكوت الرافعي عليه، وقد نقل قبل ذلك أن الوقيعة في أهل العلم من الكبائر، وكذا قوله هنا إن السكوت عن الغيبة صغيرة، وقد نقل فيما قبل أن السكوت على ترك المنكر كبيرة انتهى(١).

قال ابن المبارَك: "حق على العاقل أن لا يستخف بثلاثة: العلماء والسلاطين والإخوان، فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته" (٢).

---

(١) الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس، دار الفكر، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ج٢ص: ٢٠.

(٢) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، دار الحديث، الطبعة: ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م، القاهرة، ج ١٢، ص: ٤٦.

الجناية على العلماء:

الجناية على العلماء خرق في الدين، فَمِن ثم قال الطحاوي في (عقيدته):

(وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين – أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر – لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء، فهو على غير السبيل)[1].

وقال أبو سنان الأسدي: (إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس؛ متى يفلح؟! والطاعنون في العلماء لا يضرون إلا أنفسهم، وهم يستجلبون لها بفعلتهم الشنيعة أخبث الأوصاف: ﴿ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾[2].

ثم الخائض في أعراض العلماء ظلما وعدوا إن حمل عنه ذلك واقتدى به فيه فقد سن سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والدال على

---

(١) تخريج العقيدة الطحاوية أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ص: ٨٢.

(٢) سورة الحجرات، الآية: ١١.

الشر كفاعله، والسعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته، قال تعالى: ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَـٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ ﴾ (١).

أنشد محمد بن صالح لبعضهم:

وما من كاتب إلا سيلقى * غداة الحشر ما كتبت يداه
فلا تكتب بكفك غير شيء * يسرك في القيامة أن تراه اهـ (٢).

وقال رسول الله ﷺ: " من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب "(٣)

وعن ابن عباس رضي الله عنه "من آذى فقيها فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل"(٤)

وقال ابن عساكر: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته إن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة (١).

---

(١) سورة يس، الآية ١٢.

(٢) الإِعلامُ بحُرمةِ أهلِ العلمِ والإِسلامِ، محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، دارُ طيبة، مَكتبةُ الكوثر، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، ص: ٣٢٣.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة، برقم: (٦٥٠٢)، ج ٨، ص: ١٠٥.

(٤) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م ص: ٩٠.

و عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: (ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا) (٢).

وقد أحسن ابن عساكر رحمه الله فيما نقل عنه أنه قال: ((اعلم يا أخي – وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يتقيه حق تقاته – أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطال لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب(٣)﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ

---

(١) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٤ ص: ٢٩.

(٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠١ م، ج ٢٣، ص: ٤١٦.

(٣) تبيين كذب المفتري، مرجع سابق، ص: ٢٩.

﴿ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [1] فالعادة هنا بمعنى ((سنة الله الجارية في كذا)) التي لا تختلف [2]

وعن مخلد قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء، فقال: (مه لا تذكر العلماء بشيء، فيميت الله قلبك)

لحوم أهل العلم مسمومة * ومن يعاديهم سريع الهلاك
فكن لأهل العلم عونا، وإن * عاديتهم يوما فخذ ما أتاك

اهـ [3]؛ لأن الوقيعة فيهم بما هم منه برآء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم) [4]، وهم متعرضون لحرب الله تعالى، القائل في الحديث القدسي السابق: " فقد آذنته بالحرب " .

---

(١) سورة التوبة، الآية: ٦٣.

(٢) العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد، عبد الباسط بن موسى بن محمد بن إسماعيل العلموي ثم الموقت الدمشقي الشافعيّ، تحقيق: مروان العطية، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: الأولى ١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م ، ج١ص ٦٠.

(٣) الموسوعة العقدية، مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net، تم تحميله في/ ربيع الأول ١٤٣٣ هـ ج ٨، ص: ٢٠.

(٤) تبيين كذب المفتري ، مرجع سابق، ص: ٤٢٥.

وقيل: إن أولاد يحيى -أي ابن خالد البرمكي(١)- قالوا له وهم في القيود مسجونين: " يا أبة صرنا بعد العز إلى هذا؟! " قال: " يا بَنِيَّ دعوة مظلوم غَفلنا عنها، لم يغفُل الله عنها (٢)

لماروا‌ه أبو بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: " ما من ذنب أجدرَ أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخر له في الآخرة: مثلُ البغي، وقطيعة الرحم "(٣)

يا صاحب البغي إن البغي مَصْرَعَةٌ ... فاعدل فخير فعال المرء أعدله
فلو بغى جبل يومًا على جبل ... لاندكَّ منه أعاليه وأسفله (٤)

وبما أن الجزاء من جنس العمل؛ فليبشر الطاعن في العلماء المستهزئ بهم؛ بعاقبةٍ من جنس فعله:

فعن إبراهيم النخعي: رحمه الله قال: " إني أجد نفسي تُحدِّثني بالشيء، فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبْتَلَى به "(١).

---

(١) توفي في سجن الرشيد وله سبعون سنة، وصنف كتبا مِنْهَا: "الإمامية" و"الْقدر".

(٢) سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج ٧، ص: ٥٢٨.

(٣) أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، ، في سننه، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، ج ٧، ص: ٢٦٣، وقال شعيب لأرنؤوط وآخر: إسناده صحيح.

(٤) فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة: الأولى، ١٣٥٦، مصر، ج ٥، ص: ٣١٤.

وَليُعْلَم أنه يُخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يُبتلى بسوء الخاتمة عياذًا بالله منها، فهذا القاضي الفقيه الشافعي محمد بن عبد الله الزبيدي (ولد سنة عشر وسبعمائة) (شرح التنبيه في أربعة وعشرين مجلدًا، درَّس وأفتى، وكثرت طلابه ببلاد اليمن، واشتهر ذكره، وبعد صيته، قال الجمال المصري: " إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسودَّ، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محيي الدين النووي رحمهم الله جميعًا "، وإن السعيد لَمن له من غيره عظةٌ ... وفي التجارب تحكيمٌ ومُعتبَر، وقال عمرو بن شرحبيل: (لو رأيتُ رجلا يرضع عنزا فضحكتُ منه؛ لخشيتُ أن أصنع مثل الذي صنع)، وقال عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول، وقال عبد الله بن عمرو: الكلام بمنزلة العُطاس، قليله دواء، وكثيره داء..

وعن زيد بن خالد الجهني، قال: " لعن رجل ديكا صاح عند النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: لا تلعنه، فإنه يدعو إلى الصلاة "(٢).

---

(١) الموسوعة العقدية، مرجع سابق، ج٨، ص: ٢٠.

(٢) شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ج١٤ص ٣٢٠ .

فكيف قوم يستبيح إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله عز وجل؟.

ومن الجناية على العلماء وغيرهم: الحسد وهو أنْ يتمنى الحاسدُ ما عند المحسودِ كُلَّه لنفسه ولا يبقى عند المحسود منه شيء، قال تعالى: ﴿ أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ ﴾[1].

وقال ﷺ " الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"[2] وهو من أمّهات الكبائر، ونهاية الأخلاق الذميمة؛ لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد، وقابيل مثل ذلك، ومما ينشأ منه السحر، ثم لا يخلو الساحر من أن يستخدم أفعالا أو أقوالا.

وقال الإمام فخر الدين: لا يظهر أثر السحر إلا على فاسق، ويحرم تعلمه وتعليمه وأخذ العوض عليه بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن.

وأما الحديث الصحيح ((كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك))[3]، فمعناه: فمن علم موافقته له فلا بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز .

---

(١) سورة النساء، الآية: ٥٤.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، عن أبي هريرة، ج ٧، ص: ٢٦٤.

(٣) أحرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، ج ١، ص: ٣٨١.

وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة آيات قرآنية يتولد منها الهلاك فيعطى حكمه كحكم السحر أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول (١).

وهذا ما يسمون به"**اَسْمُ**" يقرأها الفاسق ثم يرميها من يديه كالسهم مع تغميض عينيه على من يريد هلاكه، فمن رماها وأرسلها إلى العلماء وغيرهم فهو من الساحرين، أقول اللهم اردد عليه واهلك به.

الحث على إكرام العلماء وتعظيم حرماتهم

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ﴾(٢)

وقال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ (٣)

وقال تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) إلى غير ذلك من الآيات في الأصل.

وعن الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي(٥).

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: (ما نحن لو لا كلمات الفقهاء؟(٦).

---

(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة - ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، ج٧ ص٤٠٠.

(٢) سورة الحج، الآية: ٣٠.

(٣) سورة الحج، الآية: ٣٢.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٨٨.

(٥) كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء، المكتبة العصرية، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، ج ١، ٢٥٤.

(٦)المجموع شرح المهذب ، ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بدون الطبعة والتاريخ ومكان النشر، ج١، ص: ٢١.

وقال صالح المري، سمعت الحسن البصري يقول: (الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء) (١).

وقال الإمام السخاوي رحمه الله: (إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟)(٢).

خطر الفتوى

اعلموا أيها الطلاب أن الله هو الذي يحلل، ويحرم، وقد أنكر الذين يحللون، ويحرمون بأهوائهم: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

---

(١)جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، : دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م ، المملكة العربية السعودية، ج١ص ٢٣٦.

(٢) فتح المغيث بشرح الفية الحديث، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، المحقق: علي حسين علي، مكتبة السنة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م، مصر، ج٣ص ٢٨٦.

(٣) سورة يونس، الآية: ٥٩.

﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١)، فسمّى الله المفتين بغير علم مفترين على الله الكذب.

ثم اعلموا أيها العلماء أن من أكبر الكبائر أن يطلق المرء القول بالتحريم أو التحليل فيما لا علم له به إلا مجرد الظنون أو الشكوك أوالعواطف واستخدام العقل.

قال الربيع بن خثيم: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا، وحرم كذا، فيقول الله: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا.

وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا، ولا أحبه، ولا يقول: حلال ولا حرام(٢).

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام،

---

(١) سورة النحل، الآية: ١١٦.

(٢) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤م، ج٢ص ٨٢٣.

وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا، ونرى هذا حسنا(١).

وعن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ((أصاب رجلاً جَرْح في عهد رسول الله ﷺ ثم احْتَلَم، فأُمِر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاءُ العِيِّ السؤالَ؟)) (٢).

وفي رواية رزين: ((ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسُّنَّة: هل له رُخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يَعْصِبَ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده)) (٣).

---

(١) سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٦ص ٢٦٥.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، مرجع سابق، ج ١، ص: ٢٥٣.وقال شعَيب الأرنؤوط، وآخر: حديث حسن.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، ج ١، ص: ٢٥٣، وابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، ج١، ص: ٣٦٢، وابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي في " صحيحه، المحقق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩٣، بيروت، ج ٤، ص: ١٤٠،وأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، في المستدرك، تحقيق: مصطفى عبد

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه))(١) .

ثم لما رأيت ما في "القول السديد" من التقلب والهذيان تأكد عزمي وجزمي وحاولت دفعا للفساد أن أكتب رسالة مترجمة عن جواب الفقهاء من عدم ضمان جناية الطبيب المستوفي شروط الطبيب منقولة من كتب الشافعية على ما هي عليه.

وسميتها ليطابق الاسم المسمى بـ(الرسالة المهمة في تحليل مسألة الهاشمة العملية)، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم الوهاب، وخدمة لتلك المسئلة على الصواب، وصونا لمال المسلمين عن الأخذ بغير الكتاب من الباطل والانتهاب، وهدى لمن دأبه الرجوع إلى الحق والكتاب والاستغفار من التواب، واستغفر الله دواما وأتوب إليه من عصياني وتقصيري وتفريطي المنسوب إلي بالاكتساب؛ لإنه كريم تواب

القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠، بيروت، ج ١، ص: ٢٧٠، وقال: هذا حديث صحيح .... وله شاهد آخر عن ابن عباس.

(١) أخرجه أبو داود ، في سننه، ج ٥، ص: ٤٩٩.

خُطة البحث:

رتبتها على خمسة مباحث وخاتمة: وملحقات:

المبحث الأول: في تعريف المباشرة والسبب والشرط والسراية وحكم ذلك عند الاجتماع، ومدخل الجنايتين من ذلك.

المبحث الثاني: في أقسام الأفعال المباحة فعلها شرعا.

المبحث الثالث: في بيان تعدد الجناية، ومدخل مسألة علاج الطبيب جناية الجاني من ذلك.

المبحث الرابع: الطبيب، والمتطبب والماهر الذي انتفى عنه الشروط أوبعضها، وحكم ما تو لد من فعلهما، وشروط الطبيب، وحكم استئجار الماهر والمتطبب، وعلاج المجني عليه وجميع متعلقاته

المبحث الخامس: في تحليل مسألة الهاشمة مع الإيضاح، ودونه

الخاتمة: والملحقات.

المبحث الأول:في تعريف المباشرة وسرايتها إن وجدت والسبب والشرط وحكم ذلك عند الاجتماع ومدخل الجنايتين من ذلك

فتعريف هذه **الأربعة** مهم؛ لأن فعل الجاني لا بد له من أن يتصف بأحد هذه الألفاظ طبيبا كان أوغيره، ولا بد للمفتي أن يعرفها لئلا يزل في الحكم من غير تأمل كما وقع؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فينبغي البدء بتعريف الأوصاف لغة واصطلاحا، وحصرتها في خمسة مطالب:

المطلب الأول:في تعريف المباشرة

المباشرة في اللغة مصدر باشر العمل، ومعناه: تولاه بنفسه نهض بعبئه، أي: زاوله (١) ومعناها في الاصطلاح هو: ما يؤثر في الهلاك ويحصله بلا واسطة (٢) كأن قتل شخص شخصا أو قطع يده أو جرح بدنه أو أزال عضوا أو منفعة منه بلا واسطة.

وبعبارة أخرى: أن المباشرة –هي– ما أثر التلف وحصله (٣).

---

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عبد الحميد ، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، بدون مكان النشر، ج ١، ص: ٢٠٧.

(٢) مغني المحتاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، بدون مكان النشر، ج ٥، ص: ٢١٦، و السراج الوهاج على متن المنهاج، لعلامة محمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت، ص: ٤٧٨.

(٣) تحفة المحتاج، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٣٨١، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ومكان النشر، ج ٥، ص ٨.

فاتضح أن المباشرة هي الإتيان بالفعل بلا واسطة الغير، وهي المزاولة والتولي بالنفس، فكل فعل يصدق بهذا هو المباشرة، بغض النظر عما يلابسه ويحيطه، من كونه والدا أو محسنا أو مصلحا أو كذا وكذا، فمن توفرت فيه شروط الضمان فعليه الضمان، ولا عبرة بما اخترعه البعض من العلل الفاسدة، أو الوهمية، وإن انتفت الشروط كلها أو بعضها فلا ضمان، ولا فرق بين المعنيين: اللغوي والاصطلاحي في تعريفها.

والحاصل: أن جناية الطبيب والجاني داخلان في تعريف المباشرة؛ لأن كلا منهما باشر جنايته.

المطلب الثاني:في تعريف السبب وأقسامه

السبب في اللغة: أنه يطلق على: كل شيء يتوصل به إلى غيره،.

وفي الشرح: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به.

وقوله: يلزم من وجوده الوجود احتراز من الشرط لأنه لا يلزم من وجوده الوجود.

وقوله: يلزم من عدمه العدم احتراز من المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

وقوله: لذاته احتراز عما لو قارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع فإن تخلف الحكم ليس لعدم السبب بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع(١).

وفي الحكم ونحوِه:ذكر أسبابه وعلله (٢).

وأما معناه في الاصطلاح فهو: من ناحيتين: إما في الفقه وإما في الأصول.

فتعريفه عند الفقهاء، هو: ما يؤثر في الهلاك -بواسطة قول- ولا يحصله كشهادة الزور(٣).

أو هو: ما أثره-أي الهلاك- فقط أي بأن ترتب عليه الهلاك بواسطة-فعل- ولم يحصله بذاته، ومنه منع نحو الطعام (٤).

ويعرفون السبب أيضا بأنه: إيجاد ما يحصل الهلاك عنده، بعلة أخرى حيث كان القصد وقوع تلك العلة؛ فلذا يجب الضمان على المكرِه على إتلاف المال؛ لقصده الهلاك به، ومثل ذلك من حفر بئرا في محلٍ عدوانا إذا تردى فيه بهيمة

---

(١)نفائس الأصول في شرح المحصول: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤هـ) المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض ج٢ ص ٥٦١

(٢) معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، القاهرة، ج ١، ص: ٨٣١.

(٣) السراج الوهاج، مصدر سابق، ص ٤٧٨، ومغني المحتاج، مرجع سابق، ج ٥، ص: ٢١٦.

(٤) تحفة المحتاج ، مرجع سابق، ج ٨، ص ٣٨٢.

أو إنسان، فإن ردى فيه غيرُه فالضمان على المردي تقديما للمباشرة على السبب كما في الممسك مع القابل في الحر(١).

والحاصل من ذلك بالتمثيل : أنه لا يوجد سبب إلا بوجود أمرين:

الأول: إيجاد علتين: الأولى علة يحصل الهلاك عندها، وهي المسماة بالشرط، وعلة أخرى حصل الهلاك بها، وهي المسماة بالسبب.

والثانية: كون موجد العلة الأولى قاصدا لإيقاع العلة الثانية التي حصل بها الهلاك.

ونتسائل أولا هل تكون جناية الجاني علة لجائفة الطبيب كما توهم به صاحب القول السديد؟ونحوه، فالجواب: لا؛ لأن جائفة الطبيب لم تتسبب من جناية الجاني بل استقل بها الطبيب مباشرة.

والأمر الثاني هل الجاني قصد بجنايته جائفة الطبيب؟ فالجواب، لا؛ لأنه لم يقصد عند إيجاد جنايته إيقاع جائفة الطبيب غالبا.

ويعرف أيضا بأنه هو: الذي يصدق عليه أن يقال: إنه ما قتله، أو ما جرحه، ولكنه أمر به أو حمل عليه، أو سلك الطريق القتضي إليه (١).

---

(١) الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المحقق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، الطبعة: الأولى، ١٤١٧، القاهرة، ج ٣، ص: ٣٨٣.

وعرف الأصوليون بأنه هو: الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لحكم شرعي، وهو يكون تعبديا كزوال الشمس للظهر، ومعقول المعنى كالإسكار لتحريم الخمر، وفائدة جعل سبب للحكم أن يعرف المكلفون به تجدد الأحكام في

الوقائع مع الأيام عند انقطاع الوحي(٢).

فالوصف هو المعنى، والظاهر هو المعلوم الذي هو ضد الخفي، والمنضبط هو المحدد بأن لا يختلف باختلاف الأشخاص أو الأحوال، والدليل السمعي هو ما كان في الكتاب والسنة، وكونه معرفًا لحكم شرعي أي علامة على الحكم الشرعي من غير تأثير فيه(٣).

قسم الفقهاء السبب إلى ثلاثة:

الأول: شرعي كشهادة الزور.

والثاني: عرفي كتقديم مسموم لمن يأكله.

---

(١) بداية المحتاج في شرح المنهاج، الإمام الفقيه القاضي بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة، تحقيق: أبو رين أبي الشيخي الداغستاني، دار المنهاج، الطبعة الأولى: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، جدة - المملكة العربية السعودية، ج ٤ص ١١.

(٢) نفائس الأصول في شرح المحصول، مرجع سابق ص: ٣٠٤.

(٣) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م ، دمشق - سوريا، ص: ٣٩١.

والثالث: حسي كالإكراه على القتل (١).

فالحاصل أن السبب في اصطلاح الفقهاء والأصوليين مستعمل فيما هو موضوع له في اللغة، وهو ما يتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت به، كالحبل الذي هو سبب يتوصل به إلى الماء (٢).

المطلب الثالث:في تعريف الشرط وذكر أقسامه

يعرف الشرط في اللغة بأنه هو: العلامة اللازمة، ومنه يسمى أعلام القيامة، "أشراطًا". و الصكوك "شروطًا" لأنها وضعت أعلامًا على العقود التي تجري بين العاقدين، و"الشرطي"، لكونه معلمًا بعلامة يتميز بها عن غيره(٣).

والمشهور عند الأصوليين بإسكان الراء ؛لأنهم يقولون: الشرْط لغةً

---

(١) مغني المحتاج، مرجع سابق، ج: ٥ ص٢١٦.

(٢) ميزان الأصول ، علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق: الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة – جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر ، مطابع الدوحة الحديثة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، قطر، ج ١ ، ص: ٦١٠.

(٣) ميزان الأصول ، مرجع سابق، ج ١ص ٦١٦.

العلامة لكن في المعاجم لا يثبتون هذا، وإنما يقولون: الشرَط بفتح الراء لغةً العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾[1]أي: علاماتها، والشرْط بالإسكان هو الإلزام (٢).

وفي الاصطلاح هو: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده (٣).

أو هو ما لا ولا: إنما حصل التأثير عنده بغيره المتوقف تأثيره عليه كالحفر مع التردي فإن المفوت هو التخطي صوب البئر والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر، ومن ثم لم يجب به قود مطلقا- أي سواء كان الحفر عدوانا أم لا (٤)، والسبب والمباشرة فيهما القصاص بخلاف الشرط.

---

(١) سورة محمد، الآية: ١٨.

(٢) شرح نظم الورقات، بو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، مصدر الكتاب: روس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمين، http://alhazme.net، [الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - ٤٥ درسا] ج٣٢ ص ١٦ .

(٣) التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م، بيروت -لبنان، ص: ١٢٥.

(٤) تحفة المحتاج ، مرجع سابق، ج ٨ ص ٣٨٢.والسراج الوهاج، مرجع سابق، ص٤٧٨.

ويعرف أيضا: بأنه عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه... وبه يفارق العلة؛ إذ العلة يلزم من وجودها وجود المعلول، والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده [1].

وهو بمعنى الحد المشهور" ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته" قالوا: الشرط كالطهارة للصلاة ويلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؛ لأنه قد يتوضأ ولا يدخل الوقت، ولا عدمٌ لذاته؛ لأنه قد يتوضأ، ويصلى الظهر مثلا قبل دخول الوقت فتنعدم صحة الصلاة لعدم دخول الوقت فنقول: لماذا عُدمت الصلاة مع وجود الشرط وهو الطهارة ووجدت ذات الصلاة؟ أجيب بأنه لم توجد صحة الصلاة التي هي المشروط لا لعدم الشرط الذي هو الطهارة وإنما عدم لشيئ آخر كعدم دخول الوقت هذا هو حد الشرط(٢).

فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه **وجود ولا عدم.**

والقيد الثانى: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود.

---

(١) المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ص: ٢٦١.

(٢) شرح نظم الورقات ، مرجع سابق، ج٣٢ ص ١٦ .

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدم السبب، أو مقارنته، فليزم الوجود، كما إذا دار الحول بعد تقدم النصاب، لكن ذلك ليس للحول، بل لتقدم السبب، فقلنا: "لذاته" احترازاً من هذا المعارض؛لأن السبب هو الذى يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته..

(تنبيه): اعلم أن الفقهاء قد يسمون الشرط في بعض الأحيان سببا، كما في متن المنهاج: " ولو تعاقب سببا هلاك "، تأمل.

أقسام الشرط:

الشرط ينقسم باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام: عقلي، وشرعي، ولغوي، وعادي.

فالعقلي: كالحياة للعلم، فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة، فقد توقف وجوده على وجودها عقلا.

والشرعي: كالطهارة للصلاة، فإن الشرع هو الحاكم بأن الصلاة لا توجد إلا بطهارة فقط، فتوقف وجود الصلاة على وجود الطهارة شرعا.

الشرط العادي هو الذي جعله الله تعالى مرتبطا بمشروطه بقدرته ومشيئته كالسلم مع صعود السطح (١).

المعنى أن كل مفعول لا يمكن إلا بمشيئته لكن العادةة حكمت بأنه لا يوصل إلى السطح إلا بواسطة السلم ونحوه مما يقوم مقامه.

أما الشرط اللغوي الذي هو التعليق كقولنا إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه سبب يلزم من وجوده كالدخول في المثال وجود مشروطه وهو الطلاق ويلزم من عدمه عدم المشروط أي من عدم الدخول عدم الطلاق إلا أن يَخْلُفَهُ سَبَبٌ آخرُ كالإنشاء بعد التعليق كما هو شأن السبب (٢).

المطلب الرابع:في اجتماع السبب مع المباشرة أوالشرط

إذا اجتمعت المباشرة مع السبب أو الشرط ففيه تفصيل، فإنه قد يغلب السبب المباشرة كما في شهود الزور إذا اعترفوا بالتعمد والعلم

فإن القصاص عليهم دون الولي والقاضي الجاهلين بكذب الشهود، كما ذكره في متن المنهاج " ويجب القصاص بالسبب الخ".

---

(١) أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ومكان النشر، ج ١ص ٥٩.

(٢) الفروق ، مرجع سابق، ج ١، ص: ٦٠.

وقد تغلب المباشرة السبب والشرط كما في متن المنهاج

(ولو أمسكه) شخص (فقتله آخر أو حفر بئرا) ولو عدوانا (فرداه فيها آخر) والتردية تقتل غالبا (أو ألقاه من شاهق) أي مكان عال (فتلقاه آخر فقده) أي قطعه نصفين مثلا قبل وصوله الأرض، والقد لغة: هو القطع طولا، والقط عرضا كقط القلم، وليس مرادا هنا (فالقصاص على القاتل) في الأولى لحديث ((إذا أمسك الرجل الرجل حتى جاء آخر فقتله قتل القاتل، وحبس الممسك))(١)

وقاسه الشافعي على ممسك المرأة للزنا يحد الزاني دونه، وكما لا قصاص لا دية بل يعزر لأنه آثم، ولهذا قال في الحديث " يحبس ". نعم لو كان المقتول رقيقا كان للمالك مطالبة الممسك باليد، والقرار على القاتل، بخلاف ما لو أمسك المحرم صيدا فقتله حلال وهو في يد المحرم فالضمان على المحرم، وفرقوا بأنه ثم ضمان يد، وهنا ضمان إتلاف.

---

(١) أخرجه الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، لبنان، ج ٤، ص: ١٦٥.

تنبيه: شرط المسألة المذكورة في المتن أ شرط المسألة المذكورة في المتن أن يكون القاتل مكلفا، فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله، فالقصاص على الممسك قطعا كما قاله ابن الرفعة لأنه يعد قاتلا عرفا، ويرد على المصنف ما لو وضع صغيرا على هدف بعد الرمي لا قبله فأصابه سهم الرامي فإن القصاص على المقدم لأنه المباشر فهو كالمردي دون الرامي لأنه كالحافر، بخلاف ما لو وضعه قبل الرمي، فإن القصاص على الرامي لأنه المباشر (و) على (المردي) في الثانية تقديما للمباشرة لأن الحفر شرط ولا أثر له مع المباشرة -كجائفة الجاني مع جائفة الطبيب.

تنبيه: كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافر لو انفرد، وليس مرادا؛ لأن الحفر شرط، والشرط لا يتعلق به قصاص كما مر، ومعلوم أنه لا بد لوجود القصاص من كون التردية يحصل منها القتل غالبا كما قدر في كلامه (و) على (القاد) في الثالثة الملتزم للأحكام؛ لأن فعله قطع أثر السبب، ولا شيء على الملقي وإن عرف الحال أو كان القاد ممن لا يضمن كحربي. نعم لو كان القاد مجنونا ضاربا فالقصاص على الملقي كما قاله الإمام(١).

(١) مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ٥ص ٢٢١ ،.

وانظر أيضا: ما ذكره الإمام زكريا الأنصاري في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١) إن اجتمع في التلف المباشرة والشرط (كأن رداه ذا) أي: إنسان في بئر (وذا) أي وآخر (حفر) أي البئر عدوانا فالضمان على المردي دون الحافر؛ لأن المباشرة أقوى من الشرط، فثبت أن المباشرة تمحق حكم السبب، وإذا انقطع حكم السبب التحق بالعدم فلم يجب به شيء، نعم إن منع مانع من تعلق الضمان بها كما لو تخطى جاهلا بالبئر فتردى فيها ومات تعلق الضمان بالحفر إن كان عدوانا.

والحاصل أن جناية الجاني شرط إذا وجدت جائفة الطبيب وليست سببا، لغة وشرعا،لأنهما غير متلازمين؛ مع أن السبب ملازم للمسبب بخلاف الشرط؛ لأنه قد توجد جناية الجاني ولم تحتج إلى طبيب ،وكما لوحفر بئرا ولم يترد، وقد توجد جائفة الطبيب فقط؛ لنحو شق القولنج وقد توجدان كما في جائفة الطبيب مع جناية الجاني.

---

(١) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ومكان النشر، ج٥، ص٨.

المطلب الخامس في تعريف السراية وذكر أقسامها

يقال سريت الليل وسريت به سريا والاسم السراية إذا قطعته بالسير وأسريت بالألف لغة حجازية ويستعملان متعديين بالباء إلى مفعول فيقال سريت بزيد وأسريت به .

ومعنى قول الفقهاء: سرى الجرح إلى النفس: دام ألمه حتى حدث منه الموت، أوقطع كفه فسرى إلى ساعده أي تعدى أثر الجرح، وقد تستعمل في المعاني تشبيها لها بالأجسام، فيقال: سرى فيه السم

والخمر، ويقال سرى عرق السوء في الإنسان (١).

فالسراية في الاصطلاح الفقهي هي: النفوذ في المضاف إليه ثم التعدي إلى باقيه، ويستعمل الفقهاء كلمة السراية في العتق، والطلاق(٢).

فعلم مما تقدم من معنى السراية في اللغة والاصطلاح أنه لا فرق بين المعنيين: اللغوي والاصطلاحي، وأنها لا تثبت منفردة من فعل، وإنما تكون

---

(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، المكتبة العلمية، بدون الطبعة والتاريخ، بيروت، ج ١، ص: ٢٧٥.

(٢) المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، بدون مكان النشر، ج ٢، ص: ٢٠٠.

تابعة وناشئة ومحدثة عن دوام ألم من سقطة أو جرح أو لطمة أو لكز أو لقز بجمع الكف أو وهز بالرجلين أو بهز بالمرفق.

ومعنى ذلك أن السراية هي: أن يتعدى مرض الجرح من المجروح إلى مكان آخر، فنشأ منها موت أو جرح سرى إلى ما فوقه كهاشمة بلا إيضاح فسرت إلى الجلد فأوضحت العظم، أو إلى ما بجانبه كما لو قطع إصبعا فتأكل غيرها ، فإن الجاني هو الضامن للجناية وما تسري إليه من نفس أو عضو.

وعلم مما تقدم من تعريف السراية أن جائفة الطبيب ليست سراية من جناية الجاني؛ لأن السراية إذا وجدت فإنها تنشأ بنفسها من فعل فاعل الجناية، لا من فعل فاعل آخر، كما توهمه صاحب القول السديد ونحوه.

وأما أقسامها فهي لا تخلو عن ثلاثة أحوال:

إما أن تكون السراية بسبب إهمال المجني عليه حيث لم يعالج ولم يذهب إلى الطبيب والجراحة غير مهلكة حتى تسمم الجرح، فهو المهلك لنفسه لوجوب العلاج عليه كما سيأتي فيما لوترك علاج جرحه.

أو إما أن تكون السراية بسبب إهمال الطبيب أو تجاوزه، فالضمان على الطبيب؛ لأنه يضمن إذا قصر أو اعتدى كما سيأتي في شروط الطبيب.

أو إما أن تكون السراية بسبب الجناية المهلكة، كأن حضر المجني عليه

للطبيب مع دوام ألمه وأذن، ثم بذل الطبيب الماهر ما في وسعه،ثم مات بها، فالضمان على الجاني كما سيأتي فيما لو ترك علاج الجراحة المهلكة.

(فائدة): طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقي يوما وليلة، فجيء له بطبيب يعالجه فقال: لا يمكن إدخال الشبكة لكونها يبست فقطعها فمات بعد أيام، فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالبا ومات بالفعلين، أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص، فعلى كل من الطاعن ولو سكران تغليظا عليه، إذ هو في حكم المكلف، والطبيب ماهرا كان بأن لا يخطىء إلا نادرا أولا، القصاص بشرطه، ولا عبرة بإذن الوارث، وإن قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن، فعليه القصاص فقط، لأن الواقع من الطبيب محض معالجة، وإن أخطأ الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين خبرين، فعلى الطاعن هنا وفيما يأتي حيث لا قصاص نصف دية مغلظة في ماله لتعمده، وليس على الماهر شيء إن أذن له في عين ما فعله، فإن قال له: داوني وأطلق، أو قال الماهر: جهلت القطع وحلف، فعلى عاقلته نصف دية مغلظة مثلثة إن صدقوه وإلا فعليه، كما لو قطعها غير الماهر ظنا أن ذلك يجدي؛ لأنه قصد إنسانا بما لا يقتل غالبا في ظنه، وكما لو

ألقاه على حديدة لا يعلمها، نعم إن أذن له المجروح في عين القطع فلا ضمان اهـ (١).

حكم اسقاط الجنين (الإجهاض):

حكم إسقاط الجنين يختلف باختلافه وجوده في بطن أمه بكونه قبل النفخ أو بعده، فحكم معالجة المرأة بإسقاط النطفة قبل نفخ الروح ينتزع من حكم العزل، فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا ويمكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله (٢).

ثم اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ

---

(١) بغية المسترشدين، عبدالرحمن بن محمد المشهور باعلوي الحضرمي، بدون الناشر والتاريخ والطبعة ومكان النشر، ج ٢، ص: ٩.

(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩، ج ٩، ص: ٣١٠.

للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالأمارات (١).

وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تجهض مولودها بمجرد ثبوت الحمل إلا في حالةٍ واحدة فقط وهي إذا أخبر الأطباء الثقات أن الحمل يشكل خطراً مؤكداً على حياة الأم فيجوز حينئذٍ الإجهاض حفاظاً على حياة الأم، وأما في غير هذه الحالة فلا يجوز الإجهاض[٢].

والراجح عند" م ر" تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله(٣).

فائدة: إذا فسد البيض بحيث لا يصلح للتخلق فهو نجس، وكذا بيض الميتة وما عدا ذلك طاهر مأكول ولو من حيوان غير مأكول كالحدأة والغراب والعقاب والبومة والتمساح والسلحفاة ونحوها إلا بيض الحيات.

---

(١)تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج٥ص ٢٤١.

(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة – بيروت، ١٣٧٩، ج ٩، ص: ٣١٠.

(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مرجع سابق، ج ٥ص ٤٤٣.

وليس لنا شيء من الحيوانات يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي وبيض ما لا يؤكل لحمه، وعسل النحل، والزباد يؤخذ من سنور برّي غير مأكول ومع ذلك لا يمنع أكل الزباد، ويجوز أكل قشر البيض ولو من حيوان غير مأكول، وإذا لم تفسد البيضة لكن اختلط بياضها بصفارها وأنتنت فهي طاهرة يحلّ أكلها سواء كان ذلك بلا سبب أو بسبب حضن دجاجة لها أو وضعها في مكان وإرسال الدخان عليها ليخرج الفرخ عنها كقطعة لحم أنتنت ودادت فإنه يحلّ أكلها على الصحيح ولو مع الدود الذي تولد منها ما لم تضر، ولو كسرت بيضة حيوان مأكول ووجد في جوفها فرخ لم يكمل خلقه أو كمل خلقه، لكن قبل نفخ الروح فيه جاز أكله، بخلاف ما إذا كان بعد نفخ الروح وزالت حياته بغير ذكاة شرعية فإنه يكون ميتة، وأما إذا كانت البيضة من حيوان غير مأكول ووجد في جوفها حيوان كامل

أو غير كامل فإنه غير مأكول (١).

وحاصل جميع ما سبق في المطالب الخمسة أنه إذا لم تكن جناية الجاني عين جائفة الطبيب، كالمباشرة، ولم تكن سببا لها، ولا سراية منها -مع أن كل فعل

---

(١) نهاية الزين شرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : الشيخ العلامة محمد نووي ابن عمر التناري الجاوي، بدون الناشر والتاريخ والطبعة ومكان النشر، ج١ص ٦٦

من الجاني لا بد له من أن يدخل في أحد الأوصاف الثلاثة- تعين أن تكون جنايته داخلة في حد الشرط كما مر".

المعنى أنه لا يلزم من عدم جناية الجاني عدم جائفة الطبيب بها؛ لأنه قد يحتاج إليها؛ لعلة من غير سبق جناية، ولا يلزم من وجود جناية الجاني وجود جائفة الطبيب كما مر.

المبحث الثاني: في أقسام الأفعال المباحة فعلها شرعا

ثم اعلم أن فعل المباحات بالنسبة للمتضرر به ينقسم إلى قسمين:

مباح لا يحتاج إلى إذن المتضرر به فينفذ ولو كان غير راض به.

ومباح تكون إباحته مقيدة بإذن المتضرر به فلا ينفذ إلا برضاه.

وحصرت ذلك في أربعة مطالب:

المطلب الأول: في الفعل المباح المتوقف على إذن المتضرر به

فالذي يتوقف فعله على إذن المتضرر بفعله يصدق بالرضا بالقتل أو القطع أو الجرح أوجميع الأعمال الطبية وهذا هو مقصود الرسالة.

فمن المعلوم أن الشيء المضمون قد يكون ضمانه متلبسا بشيء آخر يمنعه من العقاب له، أو أن الشيء المباح قد يكون مضمونا لشيء آخر يجعله ذلك، فيعاقب فاعله مباشرا أو مسببا، فعلى كلتا الحالتين لا يتصور شيء يكون مباحا ومضمونا في آن واحد [1] مثل: أن نقول: إن هناك جناية غير مضمونة

---

(١) مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة ج ٣ ص ٥٨ " جواز الشرع ينافي الضمان" وفي لفظ: "الجواز الشرعي ينافي الضمان." فمفاد القاعدة: أن إباحة الشرع للفعل أو إذنه من له الحق فيه تنفي وتسقط عن الفاعل الضمان والمؤاخذة؛ لأن المرء لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعاً، أو بفعل ما أذن له فيه صاحب الحق. المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

على مباشرها بشروط ومع ذاك مضمونة على غيره كما قال صاحب الرسالة وغيره؛ لأن ما أباحه الشرع غير مضمون؛ للقاعدة الفقهية المشهورة: الآتية "فكل ما ترتب ...الخ وإلا لصارت الشريعة متناقضة، وهي منزهة عن مثل هذه التناقضات.

فحينئذ كل فعل أذن به البالغ العاقل الحر المختار لإنسان مثله لا يضمن كقتل أو قطع أو جرح؛ لأنه أسقط بإذنه ما تولد من ذلك الفعل المأذون، سواء كان مصلحا كالطبيب الما هر، إذا وجدت له الشروط الآتية، أو غيره.

وقد ذكر الإمام النووي وغيره أن ذلك مما يهدربه

انظر ما في متن المنهاج وشروحه (ولو قال) حر لحر أو قن (اقتلني وإلا قتلتك فقتله) المقول له (فالمذهب) أنه (لا قصاص) عليه للإذن له في القتل وإن فسق بامتثاله والقود يثبت للمورث ابتداء كالدية ولهذا أخرجت منها ديونه ووصاياه (و) من ثم كان (الأظهر) أنه (لا دية) عليه لأن المورث أسقطها أيضا بإذنه وكذا لو لم يقل وإلا قتلتك فقتله، نعم تلزمه الكفارة، والإذن في القطع يهدره وسرايته كما يأتي. أما لو قال ذلك قن فلا يسقط الضمان بل القود فقط (١).

(١) تحفة المحتاج ، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٣٩١ .

وكقوله: (ولو قال) حر مكلف مختار (رشيد) أو سفيه لآخر (اقطعني ففعل فهدر) لا قود فيه، ولا دية كما لو قال له اقتلني، أو أتلف مالي، وإذن القن يسقط القود لا المال، وإذن غير المكلف والمكره لا يسقط شيئا (فإن سرى) القطع إلى النفس (أو قال) ابتداء (اقتلني فقتله فهدر) كما ذكر للإذن. اهـ(١)

وكقوله: (ولو قال) حر مكلف (رشيد) أو سفيه لآخر (اقطعني) أي يدي مثلا (ففعل فهدر) لا قصاص فيه ولا دية للإذن فيه. (فإن سرى) للنفس (أو قال) له ابتداء (اقتلني) فقتله (فهدر) في الأظهر للإذن. اهـ. (٢)

وكقوله: (ومن حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف (لم يضمن) وإلا لم يفعله أحد، ومثل ذلك ما لو عالج بأي علاج أو دواء.

وفي حاشيتي قليوبي وعميرة قوله: (بإذن) بحيث ينسب الفعل إليه. وقوله: (ممن يعتبر إذنه) ومنه الولي فيما يجوز له فعله بنفسه.

وقوله: (لم يضمن) إن كان عالما ولم يخطئ أو قال له المريض: داوني بهذا الدواء مثلا فإن أخطأ أو كان غير عالم بالطب ضمن مطلقا، وكذا إن قال له:

---

(١) المرجع السابق، ج ٨، ص: ٤٤٨.

(٢) مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ٥، ص: ٢٩١ .

افصدني مثلا إن رأيت مصلحة وكان غير حاذق بقول أهل فنه قاله شيخنا الرملي(١).

وهاهنا أتى بفعل جائز لغرض صحيح، فيستحيل أن يتعلق به ضمان على أن الأظهر هناك أنه لا يجب الضمان (٢).

والحاصل أن جائفة الطبيب مع شروطه، وما فعل كل مأذون من قتل أوجرح أو قطع عضو منسوب إلى الآذن؛ ولذا يهدر ضمانه؛ لما مر.

وللقواعد الفقهية" "الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه" (٣).و"المتولد من مأذون فيه لا أثر له" (٤)(٥).

---

(١) حاشيتا قليوبي وعميرة، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٢١١.

(٢) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م بيروت - لبنان ، ج ١١، ص: ٣١١.

(٣) الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤١١هـ- ١٩٩١م ، بدون مكان النشر، ج ١، ص: ١٥٢ .

(٤) الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م، بدون مكان النشر، ج١ص ١٤١

(٥)المنثور في القواعد الفقهية، مرجع سابق، ج ٢، ص: ١٦٣ .

وهذه القاعدة دالة على سقوط الأثر المترتب من ذلك، سواء كان ضمانا أو غيره فإن الضمان يراد به – غالبا – ما يتعلق بحقوق العباد، وإن كان يصح إطلاق الضمان على ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى.

إذا فالحاصل أن جائفة الطبيب بشروطه غير مضمونة، لا علي الطبيب ولا على الجاني؛لأن ماكان غير مضمون على فاعله لا يكون مضمونا على غيره.

محتويات الأعمال الطبية على بدن الإنسان ثلاثة:

١- إجراء العمليات.

٢- التشريح- أي شق الجلد واللحم .

٣- النقل والتعويض الإنساني.

أولاً: إجراء العمليات: طرداً لمشروعية التداوي في الشرع، فإن إجراء العمليات الطبية على بدن الإنسان في عملية ما فيه دفع مرض، والعادة جارية بنجاحه في عرف الطب الذي يعايشه الإنسان ... فهذا مما لا خلاف في جوازه إلحاقاً له بحكم الأصل.

ثانيا: التشريح: هو الأساس في تشخيص **سبب الوفاة** إما بعملي أو نظري، ولا بد للطبيب من حذاقته، ومما يفيده **تحديد سبب الوفاة** هل هو باعتداء أوبدون اعتداء؟ وفي **كشف الجريمة** هل هي بمثقل أو محدد؟ وهل الوفاة **بسبب الجناية أو بغيرها**؟، فإنه متى استدعى الحال فإنه يتخرج القول

بالجواز، صيانة للحكم عن الخطأ، وصيانة لحق الميت الآيل إلى وارثه، وصيانة لحق الجماعة من داء الاعتداء والاغتيال، وحقناً لدم المتهم من وجه، فتحقيق هذه المصالح غالب ما يتضمنه التشريح من هتك حرمة الميت؛ ولما في قاعدة الشريعة: ارتكاب أخف الضررين، والضرورات تبيح المحظورات، والله أعلم.

ويشترط لجواز ذلك عند من قال به.

١- أن يكون في الجناية متهم.

٢- أن يبلغ علم التشريح لكشف الجريمة إلى درجة يفيد بها نتيجة الدليل، كالشأن في اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط.

٣- قيام الضرورة للتشريح بأن تكون أدلة الجناية ضعيفة لا تقوى على الحكم بتقدير القاضي.

٤- أن يكون حق الوارث قائماً لم يسقطه.

٥- أن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر.

٦- إذن القاضي الشرعي.

٧- تحقق موت من يراد تشريحه لكشف الجريمة.

ثالثاً: النقل والتعويض بين شخصين، أو شخص:

وهو نقل قطعة من جلد إلى مكان آخر من بدنه، أو نقل عضو، أو دم، من بدن إنسان متبرع به إلى بدن إنسان آخر، يقوم مقام ما هو تالف منه أو مقام ما لا يقوم بكفايته، ولا يؤدي وظيفته بكفاية.

ومن قال بجواز ذلك قيد فيه بشروط شرعية يجب توافرها، فمتى فقد شرطٌ فقدت الصفة الشرعية.

وهذه الشروط منها شروط عامة لا بد من توفرها على صفة الثبات والدوام في أي مسألة قيل بجوازها، وشروط خاصة في بعض منها.

وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المنقول منه، ومنها ما يرجع إلى المنقول إليه، ومنها ما يرجع إلى الطبيب، وهي على ما يلي:

الشرط الأول: تحقيق قيام الضرورة بطريق اليقين، بأي دلالة يقوم بها اليقين كإخبار طبيب حاذق.

الشرط الثاني: تحقيق انحصار التداوي به، لعدم وجود بديل له يقوم مقامه، ويؤدي وظيفته بكفاية.

الشرط الثالث: أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر لا متعلم.

الشرط الرابع: تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال النقل من حي.

الشرط الخامس: غلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه.

الشرط السادس: عدم تجاوز القدر المضطر إليه.

الشرط السابع: تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول إليه على المفسدة اللاحقة بالمنقول منه.

الشرط الثامن: تحقق توفر الشروط المعتبرة في الإذن الشرعي من المنقول منه وإليه.

الشرط التاسع: توفر متطلبات العملية التي بلغها الطب، وإلا كان الطبيب مفرطاً يحمل جزاء تفريطه. والله أعلم.

وأما بيع الدم المنتزع من الحي، وما قطع من حي فلا يجوز بيعه؛ لنجاسته وإن جاز الانتفاع به تبرعاً لمضطر؛ لقاعدة: إن جواز الانتفاع لا يستلزم جواز البيع، وعليه: فبيعها محرم لا يجوز، لكن إن لم يحصل عليه المضطر إلا بدفع ثمن فيجوز من باذل لدفع الضرر لا في حق آخذها (١)كدافع رشوة حيث لا يصل حقه إلا بها، وكفداء الأسير(٢).

---

(١) فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى - ١٤١٦ هـ ، ١٩٩٦ م، مرجع سابق، ج ٢ص ٦٠

(٢) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، مرجع سابق، ج ١٢ ص ٤٦٧.

وهذه الأعمال منسوبة إلى الطب، وهو: العلم بالشيء، يقال: رجل طَبٌّ وطبيبٌ؛ أي: عالمٌ حاذق(١).

قال ابن فارس في(معجم مقاييس اللغة) (الطِّبُّ: هو العلم بالشيء، يقال: رجل طَبٌّ وطبيبٌ؛ أي: عالمٌ حاذق)اهـ.(٢)

قال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب والسحر من الداء ويقال له طب (٣) وهو من أعظم الأدواء ، ورجل طبيب أي حاذق ، سمي طبيبا لحذقه وفطنته.

ويستخدم له ألفاظ كالعلاج وهو إحداث الفعل بالمريض والمداواة به؛ لدفع المرض، وكالفصد وهو إخراج مقدار من دم الوريد بقصد العلاج، وكالحجامة بتشريط موضع الألم وتسخينه لإخراج الدم الفاسد منه.

---

(١) المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، - بيروت، ج ٩، ص: ١٣٤.

(٢) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بدون الطبعة، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ج ٣، ص: ٤٠٧.

(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩، ج ١٠ص ٢٢٨ .

قال عبد الملك بن حبيب:الكي والبط وقطع العروق - أواللحم- مكروه إلا من اضطر إليه لداء لا دواء له إلا فيه، وأمر لا يوجد فيه بد (١).

فمن العمليات الطبية التلقيح أو التعقيم أو التغيير الصناعي

أولا: التلقيح

تعريف التلقيح لغة واصطلاحا:

أما لغة فهو مصدر من لقَّح بالتضعيف، اللام والقاف والحاء أصل صحيح يدل على إحبال ذكر لأنثى، ثم يقاس عليه لقاح النعم والشجر، أما النعم فتلقحها ذكرانها، وأما الشجر فتلقحه الرياح (٢).

وأما اصطلاحا فهو: عبارة عن التقاء الحيوان المنوي بالبييضة (٣).

أنواع التلقيح:

يمكن تقسيم التلقيح إلى قسمين أساسيين: تلقيح طبيعي، وتلقيح صناعي:

---

(١) مختصر في الطب العلاج بالأغذية و الأعشاب في بلاد المغرب، عبد الملك بن حبيب الإلبيري القرطبي، بدون الطبعة والتاريخ ومكان النشر، ج١، ص: ١٩.

(٢) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ج ٥، ص: ٢٦١.

(٣) التلقيح الصناعي من منظور الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، ياسر عبد الحميد جاد الله النجار مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالدقهلية، ص: ٦.

الأول : التلقيح الطبيعي، هو الذي يكون عن الطريقة الطبيعية للحمل من حدوث اللقاء الشرعي بين الزوجين[١].

هذا هو الأصل للإنجاب والتناسل وبقاء النوع البشري والحيواني والنباتي، [٢].

الثاني: التلقيح الصناعي

يعرف بعدة تعريفات، فسردها جميعا مخلّ، لكن يمكن اختصاره فيما يلي:

١. عملية تجرى لعلاج حالات العقم عند المرأة (أو الزوج) وذلك بالتحقيق من إدخال مني الزوج إلى مني الزوجة أو إلى شخص أجنبي بغير اتصال جنسي(٣).

٢. عملية تلقيح البييضة بحيوان منوي وذلك بغير طريق الاتصال الطبيعي الجنسي [٤].

---

(١) التلقيح الصناعي من منظور الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، ، ص: ٧.

(٢) مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، وقد صدرت في ١٣ عددا ، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات ، كما يلي، ج ٢، ص: ١٤٦.

(٣) مجلة جامعة الشارقة دورية عملية محكمة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة ملتقى الحضارات، المجلد ١٦، العدد: ١، شوال: ١٤٤٠ هـ، يونيو ، ٢٠١٩ م، ص: ١٥.

(٤) بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة، بعض طلبة العلم، ج ٢٩، ص: ١.

والتلقيح الصناعي ينقسم إلى اثنين: داخلي أوخارجي.

١. التلقيح الصناعي الداخلي

هو نقل الحيوانات المنوية من الرجل بآلية طبية معينة ثم حقنها في رحم المرأة، وتبقى المرأة مستلقية على ظهرها بعد ذلك مدة ساعة أو ساعتين، حتى تكمل للحيوانات المنوية مسيرها لتلتقي بالبويضة فيحصل تلقيحها داخل جسم المرأة [١].

٢. التلقيح الصناعي الخارجي

هو تلقيح بييضة المرأة بماء الرجل خارج الرحم في أوان طبية مخبرية [٢].

وهذا هو المسمى بأطفال الأنابيب، فالأنابيبُ:جمع أنبوب، وهو جسم مجوّف أسطوانيّ من المعدن أو الزُّجاج أو الخشب أو نحوها يستعمل وعاءً لأغراض مختلفة كنقل السوائل والغازات ونحوها [٣].

الأسباب الداعية إلى التلقيح الاصطناعي:

يمكن إجمال أسباب هذا التلقيح بأغراض طبية معينة، أو حدوث عائق كالعقم [٤].

---

(١) مجلة جامعة الشارقة، مرجع سابق، ص: ١٥.

(٢) التلقيح الصناعي من منظور الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، مرجع سابق، ص: ٣٧٣.

(٣) معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م،

(٤) التلقيح الصناعي من منظور الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، مرجع سابق، ص: ٣٧٣.

وأما تفصيل تلك الأسباب فإنها تنقسيم إلى نوعين:

١)الأسباب الداعية إلى التلقيح الإصطناعي الداخلي:

٢)الأسباب الداعية إلى التلقيح الإصطناعي الخارجي:

فأما الأسباب الداعية إلى التلقيح الإصطناعي الداخلي فمنها:

أ. ضعف الحيوانات المنوية لدى الزوج.

ب. إذا كانت حموضة المهبل تقتل الحيوانات المنوية للزوج بصورة غير اعتيادية -لأنه لا يبقى ولد في المهبل مع وجعه-.

ج. إذا كان هناك تضاد مناعي بين خلايا الزوج والزوجة.

د. إذا أصيب الزوج بالإنزال السريع أوالعنة (عدم القدرة على الإيلاج).

وأما الأسباب الداعية إلى التلقيح الاصطناعي الخارجي فمنها:

أ. قفل الأنابيب (الجهاز التناسلي) أو إصابتها في الجهتين وفشل محاولة إصلاحها جراحياً، وهذا أهم الأسباب.

ب. حدوث انتباذ في بطانة الرحم.

ج. حدوث تضاد مناعي في جهاز المرأة التناسلي لدى الزوجة.

د. حدوث تضاد مناعي في جهاز الرجل التناسلي لدى الزوج.

هـ عيوب شديدة في مني الزوج (قلة المني. قلة الحركة. كثرة الحيوانات المنوية الميتة...الخ). [1]

حكم التلقيح:

قبل ذكر حكم الإنجاب بالتلقيح لا بد من ذكر طرق التلقيح؛ لكون اختلاف حكم التلقيح باختلاف تلك طرق:

فطرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة:

الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.

الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.

الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

---

(١) الفِقهُ الميَسَّر، عَبد الله بن محمد الطيّار، وعبد الله بن محمّد المطلق، ومحمَّد بن إبراهيم الموسَى، مَدَارُ الوَطن، الطبعة: الثانية، **١٤٣٣** هـ - **٢٠١٢** م، الرياض - المملكة العربية السعودية، ج **١٢**، ص: **٦٣**.

الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البييضة.

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها صاحبة البييضة تلقيحاً داخلياً.

وقرر:أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

أما الطريقان السادس والسابع فقد أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة [1].

ويشترط للصورتين الجائزتين شروط بعضها للإنتساب وبعضها للإقدام، فمن شروط ثبوت النسب:

(١) بقاء الزوجة في حالة عملية التلقيح.

---

(١) الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)، وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، دار الفكر - سوريَّة - دمشق، الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة، ج ٧، ص: ٥٠٩٩ - ٥١٠٠.

ومن شروط جواز الإقدام:

(١) أن لا توجد للإنجاب وسيلة شرعية أخرى،.

(٢)أن يجري ذلك طبيب ماهر مختص به موثوق بأمانته.

(٣)أن لا يشأ منه ضرر في الأم والولد.

(٤)أن يحترز الطبيب في حال أخذ المني والبييضة من عورة الزوجين عما فوق الحاجة، علما بأنهم لا يبالون ذلك.

ثانيا: الإعقام أو التعقيم:

تنحصر وسائل منع الحمل إلى تعقيم دائم، أومؤقت.

فأما التعقيم الدائم المانع للإنجاب حالا ومستقبلا فيحرم.

أما المؤقت بمعنى وقف الحمل فجائز؛ بدلالة التطور العلمى والتجريبى على أن هناك أمراضا قد تبدو فى وقت ما مستعصية على العلاج، ثم يشفى منها المريض فى الغد القريب أو البعيد، إما لعوامل ذاتية وإما بتقديم وسائل العلاج من الأدوية والجراحة وغيرهما، وعندئذ يمكن رفع التعقيم المؤقت عملا بقاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله، هذا بالإضافة إلى أن التعقيم بمعنى وقف الإنجاب مؤقتا بوضع الموانع أو العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزوج أو الزوجة أو كليهما بصفة وقتية ريثما بتم العلاج أو

انتظارا للشفاء من المرض أمر من الأمور التى تدخل فى باب التداوى المأمور به شرعا [١].

فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشروط:

الشرط الأول: أن تكون حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة، أو نحيفة الجسم، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة.

والشرط الثاني: أن يأذن لها الزوج؛ لأن للزوج حقّاً في الأولاد والإنجاب.

والشرط الثالث ان يكون استعماله بعد مشاورة الطبيب في هذه الحبوب: هل أخذها ضار أو ليس بضار. [٢].

---

(١) فتاوى دار الإفتاء المصرية، دار الإفتاء المصرية، بدون الناشر والطبعة ومكان النشر، ج ٢، ص: ٣١٨.

(٢) فتاوى إسلامية، أصحاب الفضيلة (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند، دار الوطن للنشر، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، الرياض، ج ٣، ص: ١٩٠.

ثالثا: حكم تغيير نوع الإنسان بالعملية:

لا يحل تغيير نوع الإنسان بجعل الذكر أنثى وعكسه، وذلك إثم كبير ، لأن فيه تغيير خلق الله، فتغيير خلق الله حرام نصا ، قال تعالى: مخبرا عن قول الشيطان: {**ولآمرنهم فليغيرن خلق الله**}[1].

أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة،- أو الأنوثة- جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه،في أنوثته - أو ذكورته وفي مثل هذا فتح انسداد محل الخارج كما وقع- سواء كان العلاج بالجراحة، أو بالهرمونات[2]؛ لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى [3].

---

(١) سورة النساء، الآية: ١١٩.

(٢)الهرمون: مادة تفرزها بعض الغدد في الدم فتنبه الجسد وتعينه وتزيد في نشاطه، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)الناشر: دار الدعوة، ج ٢ ص ٩٨٣.

(٣) شرح سنن النسائي المسمى ﴿ذخيرة العقبى في شرح المجتبى﴾، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي، دار آل بروم،الطبعة: الأولى، ت: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، بدون مكان النشر، ج ٢٧، ص: ٣٥٨.

المطلب الثاني :في الفعل المباح الذي لم يفتقر إلى إذن المتضرر به

وفي هذا يدخل كثير من المباحات، فمنها:

١ . **تأديب** الزوجة، وتأديب الصغار، وهذا لا غُبار عليه، ولا نتطرق إليه.

٢. **دفع الصائل**، فلكل أن يدافع عن نفس أو جزئ أو بضع أو مال، كما في المنهاج (له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال فإن قتله فلا ضمان) ... بشروطه.

وكقوله: (ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه فإن عجز فسلها فندرت أسنانه فهدر).

وكقوله: (ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر) بشروطه.

٣. **أداء الواجب** فكل من أدى واجبا غير متعد فلا ضمان عليه، كما في قوله: (ولو حد) الإمام حدا(مقدرا فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح وكذا أربعون سوطا على المشهور) .

وكقوله: (ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك لا لسلطان، وله ولسلطان قطعها بلا خطر وفصد وحجامة، فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح)؛لإذن الشرع.

وأما إذا اجتمع مضمون بتعد وغير مضمون، فلكل حكمه.

انظر ما في متن المنهاج وشروحه وفيهما: (أو) جلد الإمام في حد الشرب (أكثر) من أربعين جلدة فمات (وجب قسطه) أي الأكثر (بالعدد) أي عدد الجلدات نظرا للزائد فقط، وسقط الباقي لأن الضرب يقع على ظاهر البدن، فهو قريب التماثل فيقسط الضمان على عدده، ففي إحدى وأربعين جلدة جزء من إحدى وأربعين جزءا من الدية، وفي عشرة خمس الدية.

وفي مثل ذلك في الاجتماع قوله: (وإن سقط كله) أي الميزاب داخله وخارجه بأن قطع من أصله (فنصفه) أي الضمان يجب (في الأصح)؛ لأن التلف حصل بالداخل في ملكه، وهو غير مضمون وبالخارج وهو مضمون.

تنبيه : يلغز بهذه المسألة ، فيقال : رجل إن قتل إنسانابخشبة لزمه بعض ديته، وإن قتله ببعضها لزمه تمام ديته **(١).**

(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ج **٥**، ص: **٣٤٣**.

المبحث الثالث:في بيان تعدد الجناية ومدخل مسألة علاج الطبيب جناية الجاني من ذلك، وحصرته في مطلبين

المطلب الأول: في تعدد الجناية

اعلم أن مدخل جناية الطبيب باعتبارها إلى جناية الجاني، وبالعكس يكون في تعدد الجائفة صورة أوحكما أومحلا أوفاعلا كما كان في الموضحة.

وحينئذ فلننظر أولا كيف تعددت الجناية في الموضحة بما في متن المنهاج (ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فموضحتان)-فهذا تمثيل تعددها في الصورة مع اتحاد الفاعل-.

(ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ - وقيل موضحة) فهذا تمثيل تعددها في الحكم مع اتحاد الفاعل-.

(أو شملت رأسا ووجها فموضحتان) فهذا تمثيل تعددها في المحل مع اتحاد الفاعل (ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح،أو غيرُه فثنتان).

وقوله: "أو وسع جناية غيره فثنتان"- تمثيل تعددها في الفاعل، كأن جنى شخص مثلا ثم شقها الطبيب للعلاج مثلا، نعم لو كان الموسع مأمورا

للموضح الأول وكان غير مميز فالأوجه عدم التعدد؛ لأنه كالآلة وإن لم يصرحوا به هنا (١).

ثم لما شبه الجائفة بالموضحة بقوله: (والجائفة كموضحة) علمنا أنها مثلها في الاتحاد، والتعدد، وهي ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو غيره.

ومثلوا تعدد الجائفة في الصورة فقط بقولهم: "ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح" ؛ لأنه روي عن سعيد بن المسيب، أن رجلا، رمى رجلا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بثلثي الدية [٢].

لحديث سعيد بن المسيب عنه، وهو مرسل، وقضى به عمر رضي الله عنه، ولا مخالف لهما، فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر؛ ولأنهما جراحتان نافذتان إلى الجوف.

---

(١) مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ٥، ص: ٣٠٥.

(٢)السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، بيروت - لبنان، ج ٨، ص: ١٤٩.

ومثلوا تعددها في الحكم فقط بقولهم: " (أو حكم) كأن أجافه جائفة بعضها عمد وبعضها خطأ؛ لاختلاف الحكم(١).

ومثلوا تعددها في المحل بقولهم: "فلو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلد كالجنب والبطن، وفيه أن هذا يغني عنه التعدد صورة وهو أن يكون بينهما لحم وجلد فلا يتأتى التعدد في الجائفة محلا غير التعدد صورة، وذلك لأنها ليس لها محل مخصوص من البدن، بخلاف الموضحة لها محل مخصوص وهو الرأس أو الوجه من حيث وجوب الأرش المقدر (٢) .

ومثلو تعددها في الفاعل ما لو وسع الطبيب جائفة غيره ، وفي الفاعل والجناية، ما لو أجاف الطبيب محلا آخر، فإن على كل منهما جائفته؛لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره "حج" أي لا يدخل في فعل غيره "مغني".

---

(١) الغرر البهية ، مرجع سابق، ج ٥، ص: ٣٦ .

(٢) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، مرجع سابق، ج٥ ص ٦٥

المطلب الثاني: في بيان مدخل مسألة علاج الطبيب جناية الجاني من ذلك

ونتساءل ففي أيِّ تلك الأقسام تدخل جائفة الطبيب باعتبارها إلى جناية الجاني؟.

فالجواب أنها لا يمكن أن تدخل في التعدد في الصورة، ولا في التعدد في الحكم، ولا في التعدد في المحل؛ لاتحاد الجاني في كل من ذلك ، بل تدخل في صورة تتعدد الفاعل.

فاتضح أن الجاني باشر جائفته بنفسه، فعليه ضمانها، والطبيب باشرها بنفسه، فعليه ضمانها إذا لم يوجد شروطه وإلا فهدر.

ويشترط لوجوب أرش الجائفة على من وسع جائفة غيره أن يوسع الظاهر والباطن بخلاف الموضحة في ذلك ، فلو أدخل سكينا في جائفة غيره ولم يقطع شيئا فلا ضمان ويعزر ، وإن زاد في غورها وكان قد ظهر عضو باطن كالكبد فغور السكين فيه فعليه الحكومة ، وإن قطع شيئا من الظاهر دون الباطن أو بالعكس فعليه حكومة، وإن قطع من جانب بعض الظاهر ومن جانب بعض الباطن ففي التتمة أنه ينظر في ثخانة اللحم والجلد ويقسط أرش الجناية على المقطوع من الجانبين، وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش بأن يقطع نصف الظاهر من جانب ونصف الباطن من جانب وأقره الشيخان(١)

(١) مغني المحتاج، مرجع سابق، ج٥ ص ٣٠٦

(فرع) إذا أجافه جائفة فخاط الجائفة، فجاء آخر وفتق تلك الخياطة، فإن كان الجرح لم يلتحم ظاهرا ولا باطنا لم يلزم الثاني أرش، وإنما يعزر، كما لو أدخل السكين في الجائفة قبل الخياطة، ويجب عليه _أي الثاني_ قيمة الخياطة؛ لأنه فتقها_وأجرة المثل، وإن كانت الجراحة قد التحمت فقطعها ظاهرا وباطنا وجب عليه أرش جائفة؛ لأنه عاد كما كان، وإن التحمت الجراحة في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر ففتقه وجبت عليه الحكومة، وكل موضع وجب عليه أرش الجائفه أوالحكومه فإنه يجب عليه معه قيمة الخيط، وتدخل أجرة الطبيب الثاني الذى يجري عملية الخياطة في الأرش أو في الحكومه ، وهذا هو اتفاق أهل العلم(١).

(١)المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، ج ١٩، ص: ٧٣.

المبحث الرابع: الطبيب، والمتطبب والماهر الذي انتفى عنه الشروط أوبعضها، وحكم ما تو لد من فعلهما، وشروط الطبيب، وحكم استئجار الماهر والمتطبب، وعلاج المجني عليه وجميع متعلقاته، وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: انقسام الطبيب

إعلم أن الطبيب ينقسم إلى حقيقي ومجازي، فالحقيقي هو العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليس بهذه الصفة إلا للخالق البارئ المصور، لأن أسماءه تعالى تو قيفية ،فلا يقال: يا طبيب كما يقال يا رحيم أو يا حليم أو يا كريم، فإن ذلك مفارقة لآداب الدعاء إلا ما يقال عند للاستشفاء مثل أن يقال: اللهم إنك أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك ، والله أعلم أهـ .

وقد روي عن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قيل له: لو دعونا لك طبيباً؟ فقال: الطبيب قد نظر إلي وقال: إني فعال لما أريد(١).

وقيل لأبي الدرداء في مرضه: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قيل: فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي، قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني(٢).

---

(١) إحياء علوم الدين ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة، بدون الطبعة والتاري، بيروت، ج٤ ص ٢٨٦.

(٢) إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج٢ص٣٨١.

عن أبي ظبية قال:مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال:ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال:الطبيب أمرضني (١).

عن أبي رمثة، قال: أتيت النبي ﷺ، فإذا خلف كتفه مثل التفاحة فقلت: يا رسول الله إني أداوي فدعني أطبها وأداويها، قال: " طبيبها الذي خلقها "

قال الإمام أحمد رحمه الله: " وهذا إنما امتنع من مداواته لأنه كان خاتم النبوة وكانت إحدى آياته المذكورة من صفته

والله تعالى أعلم(٢)

---

(١) تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر ، ت: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، ج ٣٣، ص: ١٨٦، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، بدون مكان النشر، ج ٦، ص: ٦، وقال شعيب الأرنؤوط وآخرون: هو حديث ضعيف، وابن مسعود في "سير أعلام النبلاء.

(٢) شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، بدون مكان النشر، رقم (١١٣٨)، ج٢ص ٤٠٣.

وزاد في رواية فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب، قال((الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها)) (١) أي: أنت ترفق بالمريض، وتتلطفه، والله هو الذي يبرئه ويعافيه اهـ.

وجاء عن رسول الله ﷺ أنه قال ((لا تقولوا الطبيب وقولوا الرفيق فإنما الطبيب الله)) (٢) وإنما سمي الرفيق، لأنه يرفق بالعليل.

أما الطبيب المجازي الماهر المعالج للمريض من الآدميين فأنه ينبعي أن يقتصر على طبيب واحد ؛لأن تعدد ثلاثة يفسد به النظام : الإله والسلطان والطبيب؛ فلو تعدد الإله لفسد نظام العالم ولو تعدد المْلك لفسدت الرعية بالهرج والفتن ولو تعدد الطبيب لفسد العلاج.

---

(١) أحرجه أبو داود في سننه، رقم (٤٢٠٧)، ج ٦، ص: ٢٦٩، وقال شعيب وآخر: إسناده صحيح.

(٢) الأسماء والصفات، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، جدة - المملكة العربية السعودية، ج ١، ص: ٢١٤.

وينقسم الطبيب أيضا إلى قسمين:

الأول طبيب القلوب وهو شيخ التربية بخلاف شيخ الشرع، فإذا تعدد على مريد واحد فسدت تربيته؛ لانقسام محبته واختلاف علاجه فالمريد إذا علق قلبه بغير شيخه لا ينهض نهوض من جمع همته على شيخه والله تعالى أعلم .

والثاني طبيب الأبدان وهو الذي يندر خطؤه وينفع طبه ؛ لحديث: (أسامة بن شريك، قال: أتيت رسول الله ﷺ وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله ﷺ أنتداوى؟ فقال: "تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم") [1] ومع ذلك وإن كان حاذقا متقدما في صناعته، فإنه قد لا يحيط علما بنفس الداء ولئن عرفه وميزه فلا يعرف مقداره، ولا مقدار ما استولى عليه من بدن العليل وقوته، ولا يقدم في معالجته إلا مطببا عاملا بالأغلب من رأيه وفهمه، لأن منزلته في علم الدواء كمنزلته التي ذكرتها في علم الداء، فهو لذلك ربما يصيب وربما يخطئ، وربما يزيد فيغلو، وربما ينقص فيكبو، فاسم الرفيق "إذا" أولى من اسم الطبيب لأنه يرفق بالعليل فيحميه ما يخشى أن لا يحتمله بدنه ويطعمه ويسقيه ما يرى أنه أرفق له.

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه، ج ٦، ص: ٥.

وقال شعيب وآحر: إسناده صحيح.

المطلب الثاني: في المتطبب، والماهر الذي انتفى عنه الشروط أوبعضها، وحكم ماتولد من فعلهما

المتطبب هو من تكلف، وتعاطى علم الطب، ولم يعلم منه طب أي معالجة صحيحة غالبة على الخطإ ولا يحسن شيأ منه ولكن يطالع **المتطبب**[1] هو من كتب الطب ويأخذ منها ما يصفه للمريض.

فحينئذ أنه لافرق في الضمان بين الطبيب الغير المستوفي للشروط، والمتطبب، نعم إن علم المريض أنه جاهل لا علم له وأذن له فى طبه لم يضمن، وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له فى علاجه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده.

وأما حكم ما تولد من فعل المتطبب بطبه وما أتلفه من مال ونفس فإنه مضمون عليه؛ لما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "من تطبب ولم يعلم منه طب، فهو ضامن"(٢)

وهذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على: أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك: فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما: فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها: فهو

---

(١) بتشديد االباء الموحدة الأولى.

(٢) أخرجه: أبو داود، في سننه، ج ٦، ص: ٦٤٣.

وقال شعيب وآخر: حسن لغيره.

مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن، فيدخل في الغش؛ لقوله ﷺ"من غشنا فليس منا".

ومثل هذا الباني والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك، موهما أنه يحسن الصنعة، وهو كاذب.

ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف، فليس بضامن؛ لأنه مأذون فيه، من المكلف أو وليه، فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه، فإنه مضمون.

ويستدل بهذا على: أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا. والله أعلم(١).

(وقوله ﷺ: فهو ضامن) أي يتعلق به الضمان وتتحمله العاقلة عنه إن كانت ، وإلا فبيت المال إن كان وإلا فعليه ، وقوله ﷺ: (من تطبب) يدخل تحته جميع فروع الطب، وأنه من جوامع كلمهﷺ.

---

(١) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، المحقق: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني، دار النشر: مكتبة الرشد، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، بدون مكان النشر، ج١ ص ١٣٠.

وكان عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يتقدم إلى المتطببين، ويقول: من وضع يده من المتطببين في علاج أحد فهو ضامن إلا أن يكون طبيباً معروفاً، ثم قدم طبيب معروف من نجد فداوى رجلاً من الأنصار فمات فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أن تضمّ يدك على هذا وليس لك طبّ تعرف به فقال: يا أمير المؤمنين أنا طبيب العرب ولكن أجله انقضى، فسأل عنه عبادة بن الصامت فقالعبادة: يا أمير المؤمنين هو من أطبّ الناس فخلاه عمر،- فصار دمه هدرا، - قال عبد الملك:، وإنما تفسير هذا أن يموت المريض من علاج الطبيب من بطّه أو كيّه أو من قطعه أو من شقّه ولم يخط يده في شيء ولم يخالف فعند ذلك لا يكون عليه ضمان إذا كان معروفاً بالطب (١)اهـ.

ولمافي شرح الرملي "ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته (٢).

المطلب الثالث:في شروط الطبيب وحكم استئجار الماهر والمتطبب

وقد مدح الشارع ممارسة الأعمال الطبية، بقوله ﷺ «نعم العبد الحجام، يذهب بالدم، ويخف الصلب ويجلو البصر» وجعل سببا من أسباب الإباحة للجريمة، ولا تكون على الطبيب المستوفي للشروط مسئولية جنائية، فضلا

---

(١) مختصر في الطب، مرجع سابق، ج١ص ٢٠.

(٢). نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٣٥ .

من أن تكون عليه مسئولية مدنية، فلا يسأل الطبيب عن الأفعال التي يأتيها أثناء ممارسته لمهنة التطبيب، طالما توفرت في فعله الشروط التي يقررها الفقه الإسلامي.

وللطبيب في استعمال مهنته (ممارسة الأعمال الطبية) شروط، فإذا توفرت فيه يكون الطبيب غير ضامن، فمنها:

١. أن يكون ماهرا، بمعنى أن ما داوى به أن يناسب لهذا المرض، وأن يكون خطؤه نادرا، وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر، فتكفي التجربة، ويعلم بكونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته، وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة حصول الشفاء بمعالجته.

٢.أن يكون مأذونا له إذنا شرعيا كأن يأذن من يعالَج إن كان حرا مكلفا مختارا وإلا فوليه المتصف بدلك.

٣. أن يكون بصريح الإذن ولا تكفي الإشارة؛ لأنه ناطق.

٤.أن لا يخطأ في العمليات أو المداواة.

٥.أن لا يتعدى بأن لا يجاوز الحد فيهما، ويعلم بخطئه أوتعديه إخباره بذلك، أو بشهادة عارفين بالطب.

ويلحق بعلم الخطأ ما لو أمره بغير معتقده كأمر الحنفي شافعيا بقتل مسلم بذمي اهـ شوبري (١).

٦. وينبغى أن يكون مسلما ثقة، ويكره لغير ضرورة طلب التداوي من غير مسلم؛ لعدم الثقة به.

أما إذا دعت الضرورة لذلك فلا كراهة إذا كان خبيرا ثقة عنده.

أما حكم استئجار الطبيب الماهر فإنه يجوز للمريض أن يستأجر طبيبا بخلع ضرسه العليل؛ لأنها منفعة مباحة مقصوده فجاز الاستئجار على فعلها كالختان، فإذا برأ الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة؛ لأن قلعه سليما لا يجوز، وإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر عليه؛ لأن إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل، وإنما أبيح القلع إذا صار بقاؤه ضررا، والأمر مفوض إلى الإنسان في نفسه إذا كان أهلا لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرته ومنفعته، وكذلك إذا استأجر طبيبا في الرمد ليكحل عينه بالنترات والأكاسيد فلم يبرأ عينه استحق الأجرة، وبه قال أكثر الفقهاء.(٢)

(فرع) اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر؛ لأنا نجد بعض الأطباء

---

(١) حاشية الجمل على شرح المنهج، مصدر سابق، ج ٥، ص: ١٧٣ .

(٢) المجموع شرح المهذب ، مرجع سابق، ج ١٥، ص: ٨٢.

استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا، وبعضهم لعدم ذلك كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء؛ لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة؛ لأنه بيد الله لا غير نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر(١).

وأما حكم استئجار غير الماهر فلا يجوز ولايستحق المسمى ولا الأجرة، ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته بما ليس له بأهل.

ومثل ما يعطى نحو المنجم ما يعطى الطبيب الذي لا يشخص المرض ولا يحسن الطب، ولكن يطالع كتب الطب ويأخذ منها ما يصفه للمريض، فإن ما يأخذه لا يستحقه، ويحرم عليه التصرف فيه ؛ لأن ما يعطاه أجرة على ظن المعرفة وهو عار منها، ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده مجرد ذلك(٢).

وسئل: في رجل ليست له معرفة تامة بالطب ويجيء إليه أصحاب العلل فينظر في كتب الطب فما وجده موافقا طبا لطبعه داوى به ولم يدر تشخيص

---

(١) تحفة المحتاج ، مرجع سابق، ج٦ص ١٦٣

(٢) حاشية الشبراملسي على النهاية ج٧ ص ٢١٤

العلة لصاحب العلة بل قال له: **افعل فمنهم من يبرأ ومنهم من لا**، فما الحكم في ذلك وما حكم المأخوذ منهم بالرضا؟ فأجاب نفع الله بعلومه وبركته: من يطالع كتب الطب ويذكر للناس ما فيها من غير أن يتشخص العلة فقد جازف وتجرأ على إفساد أبدان الناس وإلحاق الضرر بهم؛ لأن من لا يتشخص العلة ولا يتيقن كليات علم الطلب لا يجوز له أن يفتي بشيء من جزئياته لأن الجزئيات لا يضبطها إلا الكليات، ومن ثم قال بعض حذاق الأطباء: كتبنا قاتلة للفقهاء أي إنهم يرون فيها أن الشيء الفلاني دواء للعلة الفلانية فيستعملونه لتلك العلة غافلين عن أن في البدن علة خفية تضاد ذلك الدواء فيكون القتل حينئذ من حيث ظنوه نافعا، وحينئذ فلا يصلح ذلك الدواء إلا لمن علم أنه ليس في البدن مضاد له، ولا يحيط بذلك إلا الطبيب الماهر الذي أخذ العلم عن الصدور لا عن السطور، ولا خصوصية لعلم الطب بذلك بل كل من أخذ العلم عن السطور كان ضالا مضلا؛ ولذا قال النووي رحمه الله: من رأى المسألة في عشرة كتب مثلا لا يجوز له الإفتاء بها لاحتمال أن تلك الكتب كلها ماشية على قول أو طريق ضعيف، ثم هذا الطبيب إذا داوى ظنا منه أنه ينفع فكان مضرا فلا شيء عليه غير الإثم الشديد والعذاب العظيم في دار الوعيد فليتق الله ويرجع عن ذلك وإلا فهو من أهل المهالك.

وأما ما يأخذه منهم فهو محرم عليه أكله لأنهم لم يسمحوا له به إلا ظنا منهم أنه يعرف ما يصفه من الأدوية وغيرها، ولو علموا أنه معاقب آثم بما يفعله لم يعطه أحد شيئا فهو آخذ له بالغش والبهتان والجور والعدوان، والله أعلم(١)هـ.

"**حكم الاستئجار لفعل** محرم كأن استأجر الشخص للأفعال المحرمة كالزنا والزمر، وللأقوال المحرمة كالغناء لا يجوز، ويدخل في الأقوال المحرمة النياحة، فلو استأجر امرأة من أجل أن تنوح على ميت فإنه لا يجوز، وتعتبر الإجارة فاسدة.

ومن الأمثلة المعاصرة على ذلك: لو استأجر طبيباً أن يقوم بعملية جراحية، وهذه العملية الجراحية لا يأذن بها الشرع؛ إما لكون ضررها أكبر من نفعها، أو لكونها تعارض مقصود الشرع، فإذا كان ضررها أكبر من نفعها، مثال ذلك: العمليات الجراحية التي تكون نسبة النجاح فيها ضئيلة (٢)جداً، فلو قال للطبيب: اعمل لي هذه العملية مع غلبة ظن الطبيب أن هذه العملية

---

(١) الفتاوى الحديثية، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس، تحقيق: لا يوجد، دار الفكر - لا يوجد، الطبعة والتاريخ ومكان النشر: لا توجد، ج ١، ص: ٢٠.

(٢) نعت للشيء في صغره وضعفه.

ستفضي به إلى الهلاك أو تفضي إلى تلف عضو، أو أنها تضر به وبصحته؛ فلا يجوز للطبيب أن يقدم عليها، فلو أن المريض أغرى الطبيب بالمال وقال له: افعل لي هذه الجراحة، أو افعل بي هذا النوع من التداوي وفعله؛ فإنها إجارة فاسدة؛ لأنه خرج عن أصول المهنة، وأصول المهنة لا توجب الإذن للطبيب بالقيام بمثل هذا النوع من الأعمال الطبية، فصار أمراً محرماً متمحضاً في الضرر، أي: أن الضرر فيه واضح.

كذلك لو استأجره لعمل جراحي دون وجود موجب، مثل قطع الإصبع الزائد دون وجود ألم ودون وجود ضرر، فإن أي عضو في الإنسان إذا لم يكن فيه أذى أو لم يكن فيه ضرر فإنه لا يجوز قطعه ولا إبانته من الجسد؛ لأنها خلقة الله عز وجل، ولا يجوز التدخل بجسد الآدمي بزيادة شيء أو نقص شيء إلا إذا أذن الشرع به كالختان، فلو قطع منه هذا العضو فإنه حينئذٍ يعتبر آثماً شرعاً والإجارة فاسدة.

ولو قال له: أخرج -مثلاً- (اللوزتين) والأطباء وأهل الخبرة يقولون: إن هذا العضو الموجود في الجسد -وهواللوز جعله الله عز وجل حماية للجسم، فينفي -بقدر الله- السموم عن البدن، حتى قال بعض الباحثين الكبار في مجال الطب: لو يعلم الناس ما في هذا العضو من النعمة والخير وحفظ البدن من الكثير من السموم والأضرار التي تنزل بهم ما أقدم أحد على

إخراجه.فلو أنه فعل ذلك -ويسمونها الجراحة الوقائية- فاستخرج اللوزتين بدون التهاب لم يجز، أما إذا التهبت اللوز وأصبح هناك ضرر من تَقَيُّحها وإضرارها بالقلب أو الجسد فلا بأس، لكن إذا لم يكن هناك ضرر وفعل ذلك من باب الوقاية -كما تسمى: الجراحة الوقائية- فنقول: لا يجوز؛ لأنه ليس هناك إذن شرعي بفعل هذا النوع من الجراحة،كذلك: جراحة التجميل، لو استأجره من أجل أن يجمله فيصغر شيئاً كبره الله، أو يكبر شيئاً صغره الله عز وجل، أو جراحة تغيير الجنس، واستأجره بمبلغ من أجل أن يقوم بهذا النوع من الجراحات، فكل ذلك محرم؛ لأن المنفعة غير مأذون بها شرعاً(١).

المطلب الرابع: في علاج المجني عليه وجميع متعلقاته

هل يجب على الجاني علاج المجني عليه ودواؤه و ثمنه وطلب الطبيب وأجرته مدة العلاج بجحة أنه المتسبب أم لا ؟ فالجواب: أننا إذا نظرنا عادة الصومال فإن ذلك يجب على الجاني وقرابته؛ فرارا مما هو أشد من الجناية.

وإذا نظرنا الشرع فإنه لا يجب على الجاني علاج الجرح ولادواؤه ولاطلب الطبيب له وأجرته.

---

(١) شرح زاد المستقنع لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي ج ٢١٢ ص ٧.

ومما يدل على عدم وجوب الأجرة على الجاني ماقاله ابن حجر في التحفة (١) والرملي في النهاية(٢) لو شرطت له _أي الطبيب_ أجرة... ليس للعليل الرجوع عليه بشيء اهـ كما مر.

ومحل الشاهد قوله: ليس للعليل- وهو هنا المجني عليه - الرجوع عليه بشيء مما أخرجه؛ ولما يلي:

لو قلنا إن الجاني يضمن جائفة الطبيب؛ لأنها تسببت من جنايته لأوجبنا الضمان على من أحبل زوجته بنكاح، أو غيرها بشبهة أوزنا حرة كانت أو أمة فماتت بالولادة؛ لأنها تسببت من وطئه، ونلغي إذن الشرع، وهذا باطل.

ولو أوجبنا أيضا على الجاني طلب الطبيب وجميع مؤنة المجني عليه من السيارة الحاملة ودوائه ونفقته ونفقة من ينفق عليه وأجرة المستشفى بحجة أنه المتسبب لها والملجئ إليها لسلكنا في ذلك عادة القبائل وكل ذلك باطل؛ لأن الشرع أوجب على الجاني ما اقتضت جنايته من أرش مقدر أو حكومة

---

(١) تحفة المحتاج ، مرجع سابق، ج ٦ ص١٦٣.

(٢) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج ٥ ص٢٩٧.

فقط إلا ما "حكي عن الشَّعْبِيِّ (١) أنه قال: ليس فيما دون الموضحة أرش، وليس على الجاني إلا أجرة الطبيب؛ لعدم النص فيه، وهذا فاسد من وجهين:

أحدهما: أن المنصوص عليه أصل للمسكوت عنه.

والثاني: أنه قد أوجب أجرة الطبيب ولم يرد بها شرع، وأسقط أرش الدم وقد ورد به شرع، والله أعلم بالصواب" (٢).

ومراد الإمام الماوردي بذلك مقصور على الجاني.

أما المجني عليه فتجب عليه أجرة الطبيب والدواء ونفقة من يعول عليه وكل التكاليف الجراحية،لاعلى الجاني في شيء منه؛ بل عليه أرش جنايته وما سرت إليه منها، ومثله لو فصده فلم يعصب نفسه حتى مات، لان الدفع

---

(١) نسبة إلى شعب وهو بطن من همدان : وهو من كبار التابعين اسمه عامر بن شراحيل الحميري أبي عمرو قاضي كوفة الإِمام العلم ،ولد لست سنين خلت من خلافة عمر، قال: أدركت خمس مائة من الصَّحَابَة، ثِقَة مشهور فقيه فاضل مات سنة (١٠٣)

(٢) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، بيروت – لبنان، ج١٢، ص: ٢٣٩.

موثوق به(١) **(ولو ترك المجروح** علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص) ؛ لأن البرء لا يوثق به وإن عالج، ومن ثم لو ترك عصب الفصد المجني عليه كان هو القاتل لنفسه(٢).

ووجوب القصاص ليس بترك العلاج، بل بكون الجرح مهلكا، ففعل الجاني انقطع بمجرد جنايته فترك المجروح العلاج بعد انتهاء فعل الأول نزل منزلة جناية أخرى(٣).

(**ولو ترك المجروح** علاج جرح مهلك) له (فمات) منه (وجب القصاص) جزما على الجارح؛ لأن البرء غير موثوق به لو عولج، والجراحة مهلكة، احترز بقوله: (مهلك) عما لو ترك علاج جرح لا يهلك كأن فصده_ أي شق شخص شخصا_ فلم يعصب_ أي المفصود_ العرق حتى مات فإنه لا ضمان قطعا اهـ. (٤).

---

(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م، بيروت- دمشق- عمان، ج ٩، ص: ١٣١.

(٢) تحفة المحتاج، مرجع سابق، ج ٦، ص: ١٣١.

(٣) حاشية أبي الضياء نور الدين بن علي الشبراملسي الأقهري ، الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: ط أخيرة - ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، ج٥، ص ١٥٣

(٤) بداية المحتاج ، مرجع سابق، ج ٤ ص١٣، والسراج الوهاج، مرجع، ص ٤٧٩

ولو وجب العلاج والدواء وطلب الطبيب على الجاني لضمن ما تولد من تلك الجراحة_ بل قالو إنه هو الذي قتل نفسه _ كما لو حبس شخص شخصا وعند المحبوس ما يأكل ويشرب فلم يأكل ولم يشرب ومات بعدم الأكل والشرب(١).

(ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك) له (فمات) منه (وجب القصاص) جزما على الجارح؛ لأن البرء غير موثوق به لو عولج، والجراحة في نفسها مهلكة. أما ما لا يهلك كأن فصده فلم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان لأنه الذي قتل نفسه كما لو حبسه وعنده ما يأكل فلم يفعل (٢).

---

(١) تحفة المحتاج، مرجع، ج ٨، ص:٣٨٥، ونهاية المحتاج، مرجع سابق، ج٧ص٢٥٦.

(٢) مغني المحاج ، مرجع سابق، ج ٥، ص: ٢١٩.

المبحث الخامس: في تحليل مسألة الهاشمة مع الإيضاح، ودونه، وفيه مطلب:

المطلب الأول: تحليل مثال فقهاء الشافعية في الهاشمة مع الإيضاح ودونه

وهذا التحليل هو من مقاصدي من الرسالة؛ للاستفادة والإفادة حسب ما مكنني الله منها؛ لأنه قد أشكلت على المتيقظ أمثلة شروح فقهائنا الشافعية لها، كما أظن، فظهر لي افتراض سؤال هو: هل يكون مثال الفقهاء في شروحهم على متن المنهاج وغيره وهو: " كأن هشم بلا إيضاح" موافقا للممثل به، وهو قولهم: (و) في (هاشمة مع إيضاح)؟.

انظر المثال في المتن والممثل في التحفة (و) في (هاشمة مع إيضاح) ولو بسراية ، أو نحوها، كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج للشق لإخراج العظم، أو تقويمه.

وأيضا ما في النهاية (و) في (هاشمة مع إيضاح) ولو بسراية أو نحوها، كأن هشم بلا إيضاح.

الجواب عندي: أنه ليس بينهما موافقة؛ لأن مثالها مع إيضاح كأن أوضح مرة فهشم مرة أخرى، أو أوضح وهشم مرة واحدة، أو هشم ثم أوضح قبل البرء ولو بسراية.

انظر قولهم(و) في (هاشمة) نقلت أو (أوضحت) ولو بسراية (أو أحوجت له) أي للإيضاح بشق لإخراج عظم أو تقويمه (عشر) من دية صاحبها [1].

وإنما تحتاج إليهما أي الشق والتقويم الهاشمة التي بلا إيضاح، وهي المذكورة في "متن المنهاج " **(ودونه) أي** : الإيضاح، فمثالها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج للشق لإخراج العظم، أو تقويمه فحينئذحصلت الموافقة، ففي الشروح تقديم المثال وتأخير الممثل كما أظن والله أعلم، وقد اختلف في واجبها فالراجح (خمسة، وقيل حكومة)؛ لأنه كسر عظم بلا إيضاح، وهذا هو المرجوح منه.

انظر (وفي الهاشمة) إن لم توضح، ولم تحوج إليه، ولم تسر (مثلها) أي خمس من الإبل كالموضحة(فإن أوضحت أو أحوجت إليه) أي إلى الإيضاح (بشق) لإخراج العظم أو تقويمه (أو سرت) إليه (فعشر) من الإبل (٢) .

فرع: هشم العظم ولم يوضح، وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، وقال ابن أبي هريرة: تجب حكومة ككسر سائر العظام، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة؟ فيه هذان الوجهان.

---

(١) حاشية الجمل مع شرح المنهج، مرجع سابق، ج٥، ص: ٦٣.

(٢) أسنى المطالب ، مرجع سابق، ج٤ص ٥٠

وفي "الرقم" وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم يحوج الهشم إلى بط وشق لإخراج العظم أو تقويمه، فإن أحوج إليه، فالذي أتى به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل(١). ؛لما روي عن زيد بن ثابت أنه ﷺ (وفي الهاشمة عشر)[٢].

وعلم من قول النووي في الروضة "فإن أحوج - أي الهشم-إليه- أي الشق- فالذي أتى به هاشمة -أولا- تجب فيها عشر من الإبل": أن الهشم والشق من واحد، وإلا لأوجب على كل من الهاشم والشاق خمسة كما قاله في المتن (ولو أوضح فهشم آخر، ونقل ثالث، وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة، والرابع تمام الثلث).

وعلم من قول صاحب حاشية الجمل (و) في (هاشمة) نقلت" أن الهاشم والناقل واحد..

---

(١) روضة الطالبين، مرجع سابق، ج٩ص ٢٦٤.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج ١٦، ص: ٣٣٠، و سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، بيروت – لبنان، ج ٤، ص: ٢٧٦.

ومن قوله: وْ (أوضحتْ) ولو بسراية" من الهاشمة أن سراية الهشم التي أو ضحت من فعل الجاني.

وعلم من قول زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري :في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (فإن أوضحت أو أحوجت إليه) أي إلى الإيضاح (بشق) لإخراج العظم أو تقويمه (أو سرت) -أي:الهاشمة بنفسها- إليه (فعشر) من الإبل، أن الذي شق الهاشمة هو الجاني الذي هشم أولا، حيث عطف"سرت"- على"أحوجت إليه" أي الإيضاح فكما كانت السراية من فعل الجاني بلا شك كان الإيضاح للحاجة من فعله لا من الطبيب، كما رأى بعض؛ لعلة ما، فمن ظن أن الذي شق الهاشمة المحتاجة إليه لإخراج العظم، أو تقويمه أنه غير الجاني، أهمل ما شرطه الخطيب في المغني لوجوب العشرة كما سيأتي، ومن قاس الجائفة على ذلك، واستدل به على أن الذي أتى أولا بجائفة بعدوان أو بغيره يضمن جائفة الطبيب المستوفي للشروط أهمل إذن المجني عليه وتعدد المحل والفاعل.

تنبيه:ينبغي أن نميز بين مسائل المباشرة والسبب والشرط، و أن نميز بين مسألة اتحاد المحل والفاعل أو تعددهما فيهما، وأن نميز بين الهاشمة والجائفة، وننظر في أي ذلك تدخل جناية الجاني، ونفهم أن فعل الجاني قد انقطع بمجرد جنايته، وأن إذن الرشيد يسقط ضمان ما فيه الضمان من قتل أوقطع

أوجرح ، وأن لا نغتر بشق الهاشمة من غير إمعان نظر فاعلها، وما في كتب مذهب الشافعية، كالخطيب في مغني المحتاج حيث شرط لوجوب العشرة في هذه الهاشمة مع إيضاح، ولوجوب خمسة عشر في المنقلة، ولوجوب ثلث الدية في المأمومة اتحادَ الجاني بقوله:(و) في (هاشمة مع إيضاح) أو احتياج إليه لإخراج عظم أو تقويمه أو سرت - أي الهاشمة- إليه _ أي الإيضاح ... وإنما يجب في المأمومة وما قبلها ما ذكر إن اتحد الجاني"(١)اهـ

المعنى أن الذي أتى بايضاح هاشمته سراية أو مباشرة أوهي احتاجت إلي شق فشق فعليه عشر من الإبل للهاشمة مع الإيضاح (٢)، فإن ظننت تعدد الفاعل فانظر المتن الذي أمامك تبرء.

وأخر شيخ الإسلام زكريا، والخطيب السراية عن احتياج الهاشمة على الشق عكس التحفة والرملي ؛ ليعلم أنه لا فرق بين تقديم السراية عن ذلك وتأخيرها عنه، حيث كان حكمهما واحد؛ لأنهما من جان ومحل واحد.

ثم الحاصل أن الهاشمة التي دون الإيضاح لا تخلو عن اثنين:إما أن لا تحتاج إلى شق أو احتاجت.

فإن لم تحتج إليه فعلى الجاني خمسة للهاشمة فقط وقيل :حكومة .

---

(١)مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ٥ ص ٣٠٣

(٢) سواء احتاجت أولا.

فإن احتاجت إليه ثم شق فلا تخلو عن أربعة:

إما أن يشقها المجني عليه بفعله فإنه هدر فيما تولد منه؛ لأن نفسه لا تضمن لنفسه.

أو إما أن يشقها طبيب بشروطه فهدر؛ للقواعد الفقهية المتقدمة، وإلا فمضمون عليه.

أو إما أن يشقها الجاني فعليه عشرة للهاشمة والشق الذي اقتضت إليه الحاجة، كما هو المعلوم.

أو إما أن يشقها غيرُهم فعلى كل خمسة كما ذكروا بقولهم: (ولو أوضح) واحد (فهشم آخر) بعد الإيضاح أو عكسه، وليس تعقيب الهشم للإيضاح بشرط، وإن أوهمه كلامه (ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة) من الإبل، إلا أن يكون طبيبا بشروطه، أما الأول فبسبب الإيضاح، وأما الثاني فلأنه الزائد عليها من دية الهاشمة، وأما الثالث فلأنه الزائد عليهما من دية المنقلة (و) على (الرابع تمام الثلث) وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير وهو ما بين المنقلة والمأمومة.

تنبيه: ما أطلقه من أن الواجب على الأول خمسة، محله عند العفو أو لم يكن عمدا، وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن، نص عليه في الأم،

هذا كله إذا لم يمت مما ذكر، فإن مات منه وجبت ديته عليهم بالسراية؛ لأن القتل لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير قاله الفارقي في فوائده :(١)اهـ. انظر المذكور منصفا؛ لأن الوقوف عند كتاب الله محمود ومأجور به؛ ولأنا مقلدون لا مجتهدون.

فإذا فهمنا ذلك نَسلم أن نقول ونفتي ما ليس بسبب أو سراية إنه سبب أو سراية فنأثم؛لأن مال الجاني معصوم كدمه إلا في قدر جنايته وما تسري إليه.

فمن أفهمه الله من تعريفنا السابق من: المباشرة، والسبب، والشرط والسراية ما افترق فيه جائفة الطبيب وجناية الجاني، ومن بياننا أن إذن البالغ العاقل الحر المختار لمثله يسقط الضمان ، ومن بياننا تعدد الجناية في الفاعل، ومدخل جائفة الطبيب فذاك، ومن لم يفهمه، فالمرجو من الله أن يفهمه بعد التقوى ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (٢)، و قوله تعالى: ﴿ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا ﴾(٣).

---

(١) تحفة المحتاج ، مرجع سابق، ج٨ ص ٤٥٩.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٩.

الخاتمة

بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله محمد ﷺ وآله وصحبه توصلت إلى ما يلي:

أولا: أن نعلم أن كل جناية حدثت بعد جناية الجاني تعتبر جناية جديدة ومنقطعة عن جناية الجاني، فحكمها باعتبار فاعلها.

ثانيا: أن جنايتهما سواء انفرد كل منهما عن الآخر أو اجتمعا داخلتان في تعريف المباشرة ؛ لأن كلا منهما زاول وتولى جنايته وباشرها بلا واسطة بإيجاد علة التلف أو الجرح وتحصيله مع يقظته بلا سبب ولا إكراه، كما سبق.

رابعا: أن جائفة الطبيب باعتبارها إلى جناية الجاني تدخل في صورة تتعدد الفاعل، كما سبق.

خامسا أن نعلم ونميز بين المباشرة والسبب والشرط.: لأن جناية الجاني باعتبارها إلى جائفة الطبيب لا تدخل في تعريف السبب كما سبق ، ولا في تعريف السراية ؛ لأن جائفة الطبيب لم تسر من جناية الجاني بل هي جناية جديدة من الطبيب؛ لأن السراية هي التي يتعدَّى أثر الجرح من العضو المقطوع أو المجروح إلى ما بجانبه أو إلى النفس كما سبق، فإذا لم تكن جناية

الجاني مباشرة بجائفة الطبيب، ولم تكن سببا لها ولا سراية تعين أن تدخل في تعريف الشرط، كما سبق.

سادسا: وأن إذن الرشيد يهدر ضمان الطبيب المستوفي الشروط؛لأن فعله منسوب إلى الآذن ؛للقواعد الفقهية المتقدمة: وهي :

"الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه "

و" المتولد من مأذون فيه لا أثر له ".

فكل ما ترتب على المأذون فيه، فهو غير مضمون"_أي: مهدر _، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون"

سابعا: نتساءل هل يحكم العقل السليم في جناية واحدة من شخص واحد أن يضمن بها مرة على المأتي بها لعلة، ثم إن فقدت صرف عنه الضمان إلى من لم يباشر بها فذا نوع من التعتعة.

ثامنا:أن الأولى في هذه الأزمنه أن يضمن على الأطباء وإن كانوا ماهرين مأذونين جنايتهم لاسيما في وقت الفوضى، علما بأن أكثر الأطباء في الوقت الحاضر متساهلون ومقصرون في تقديم العلاج للمريض، ولايبالونه بل ربما يقتلونه لأخذ الأعضاء المهمة؛ لضعف الإيمان أو لعدمه، أولاستخدامهم له ببعض عمالهم، أولأنهم يعتبرون ويهتمون ما يدخل في جيبهم من النقود لا ما يقتضي الصحة وينفع المريض، وقد يفعل بعضهم ما يزيد به المرض؛ ليكون

المريض محتاجا إليهم كل وقت وقائما بابهم، بدليل ما حصل لي من: أنني ذهبت يوما مشتكيا عن وجع في القلب إلى طبيب مشهور به، فبعد الفحص كتب لي أدوية وحبوبا يبلغ عددها تسعمائة حبة، فالعجب ليس هذا فقط، بل العجب أني ذهبت لأشتري تلك الحبوب في صيدليات (سوق بكارو) وهو أكبر سوق في الصومال فلم أجدها، ثم أخبرني بعض الصيدليين بأن هذه الحبوب والمواصفات لا توجد إلا في صيدليته، ثم خرقت ورقة الحبوب، فذهبت إلى طبيب آخر ففحصني، وأعطاني حوالي عشرة حبوب، فبرئت بها بإذن الله تعالى.

تاسعا: أن دلالة كلمات الشراح، مثل قولهم: (شق) و (إخراج عظم) أو (تقويمه) على أن فاعل ذلك الطبيب وحده بالتضمن، فهي ضعيفة بالنسبة لدلالة المطابقة، وهي هنا أن يقال: إن الموضح هنا كل من يمكن منه الإيضاح؛ سواء كان ذلك طبيبا أوغيره.

فإن قلت بين لنا هل لفاعل الإيضاح في الهاشمة التي تجب منها عشرة شروط؟ فأقول لك نعم: يشترط لها اتحاد الجاني، كما سبق.

الملحقات:

اعلم أن الاستشفاء والتداوي من الطبيب الماهر المجازي مستحب، وهو مذهب الجمهور؛لأنه من هدي النبي ﷺ في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، وغير قادح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب؛ لأنه ككل سبب لا بد منه، كالأكل والشرب للغذاء والري، و الاكتساب للقوت وعلى العيال إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه وكان مفوضا في ذلك كله إلى الله تعالى، وأن الشفاء بيد الله وحده، وأن الطبيب يعالج فقط، وقد يأتي على يده الشفاء، وقد يخطئ في العلاج فيكون على يده الموت.

فمتى جاوز الدواء درجة الداء في الكيفية أو الكمية نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته وكان العلاج قاصرا، ومتى لم يقع المداوى على الدواء لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمن صالحا للدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله أو ثم مانع منع تأثيره لم يحصل البرء، ومتى تمت المصادفة حصل قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومما يدخل في قوله ﷺ ((جهله من جهله)) (١) ما يقع لبعضهم أنه يداوي من داء

(١) رواه ابن حيان في صحيحه، ج١٣ ص ٤٢٧.

بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيداويه بذلك الدواء بعينه فلا ينجع وسببه الجهل بصفة من صفات الدواء فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في غير المركب فيقع الخطأ وقد يكون متحدا لكن يريد الله أن لا ينجع.

عن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: ((إن الله أنْزل الدَّاء والدَّواء، وجعل لكلِّ داء دواء، فَتَدَاوَوْا، ولا تَدَاوَوْا بحرام)) (١)

وعن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لكل داء دواء فإن أصاب الداء الدواء برئ بإذن الله عز وجل»(٢).

قال رسول الله ﷺ «إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شربة عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي» (٣).

---

(١)أخرجه أبو داود ، رقم (٣٨٧٤) وهو حديث حسن بشواهده.

(٢)قال الإمام الذهبي في التلخيص: صحيح على شرط الإمام مسلم، رواه الحاكم في المستدرك برقم: ٧٤٣٤.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ، ج٧ ص ١٢٦، ومسلم في صحيحه، كلاهما عن جابر بن عبد الله، ج ٤، ص: ١٧٢٩.

إعداد: أحمد شيخ حسن (شيلر)

"العسل ومنافعه"

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ ﴾ (١).

وقال رسول اللهﷺ(عليكم بالشفاء من العسل)(٢) ؛ لانه مسهل للأخلاط البلغمية، وهو لعاب النحل، وله من الأسماء زهاء مائة. **وله منافع كثيرة** منها أنه ينفع البشرة وينعمها وإن اكتحل به جلا البصر وإذا استن به بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة وإذا تغرغر به نفع من أورام الحلق ومن الخفقان ويوافق السعال البلغمي ويدر البول ويلين البطن ويفتح سددها ويفتح أفواه العروق ويدر الطمث وينفع من لسع العقرب ومن نهش الهوام ذوات السموم ومن عضة الكلب ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويدفع الفضل وينضحه ويسخنها باعتدال ويفتح سددها ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلأ والمثانة وقد كان النبي ﷺ **يشرب كل يوم قدح عسل ممزوجا بالماء على الريق** فهذه حكمة عجيبة في حفظ الصحة لا يعقلها إلا العالمون وقد كان بعد ذلك يغتذي بخبز الشعير مع

---

(١) سورة النحل، الآية: ٦٨ – ٦٩.

(٢) يعرف من رواية زيد بن الحباب، عن الثوري مرفوعا،رقم(٣٥٤٣)

الملح أو الخل أو نحوه ويصابر شظف العيش فلا يضره لما سبق له من الإصلاح وقد كان عليه الصلاة والسلام يراعي في حفظ صحته أمورا فاضلة جدا منها تقليل الغذاء وتجنب التخم.

ومنها شرب بعض المنقوعات يلطف بها غذاءه كنقيع التمر والزبيب أو الشعير.

ومنها استعمال الطيب وجعل المسك في مفرقه والأدهان والاكتحال وكان عليه الصلاة والسلام يغذي روح الدماغ والقلب بالمسك وروح الكبد والقلب بماء العسل فما اتقن هذا التدبير وما أفضله(١)

عن ابن عباس رضي اله عنهما، عن النبي ﷺ قال: " الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي "(٢)

وفي فتح الباري(٣) الشرطة - بفتح الشين-: الضرب بالمشراط على موضع الحجامة ليخرج منه الدم، والمحجم- بالكسر-:الآلة المجتمع فيها الدم عند المص، وبالفتح: موضع الحجامة، وهو المراد في الحديث، ولم يرد الحصر فى الثلاثة، فإن الشفاء قد يكون فى غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج،

---

(١) السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، عن ابن عباس، رقم(٥٦٨١) ج ٧ ص ١٢٣ .

(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج ١٠ ص ١٠٧.

وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية، وشفاء الدموية بإخراج الدم بالحجم والفصد، والامتلاء الصفراوي وما ذكر معه، دواؤه المسهل، وقد نبه عليه بذكر العسل، والكي إنما يستعمل فى الخلط البلغمي الذى لا تنحسم مادته إلا به ويؤخذ من الجمع بين كراهته ﷺ للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، بل يستعمل عند تعيينه طريقا إلى الشفاء مع اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى، وعلى هذا يحمل حديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل"(١) وإنما يستعمل في الداء العضال الذي لا تحسم مادته إلا بالكي، وقد نهى عنه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم.

وعن سلمى خادم رسول الله ﷺ أنها قالت: ما سمعت أحدا يشكو إلى رسول الله ﷺ وجعا في رأسه إلا قال له: " احتجم "، ولا وجعا في رجليه إلا قال له: " أخضبهما بالحناء "(٢).

وقال أسامة بن شريك: رضي الله عنه أتيت النبي ﷺ وأصحابه كأن على رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده، ج ٣٠، ص: ١١٦.

قال شعيب وآخرون: حديث حسن.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج ٤، ص: ٥٩٠، ووأبو داود في سننه، ج ٦، ص: ٨.

وقال شعيب وآخرون: إسناده جيد.

انتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم[1].

وقال الحنفية: وبعض الشافعية التداوي أفضل من الترك، للأمر به.

قالت المالكية: التداوي وتركه سواء.

قالت الحنابلة: ترك التداوي أفضل (لحديث) عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون(٢).

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه، ج ٦، ص: ٥.

وقال شعيب وآحر: إسناده صحيح.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، ج ٧، ص: ١٢٦، ومسلم في صحيحه، ج ١، ص: ١٩٨.

فائدة الحجامة وأيامها ومواضعها :

وفي المستدرك على الصحيحين: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ«نعم الدواء الحجامة تذهب الدم وتجلو البصر، وتخف الصلب» (١).

وفيه أيضا: عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء» (٢).

"احتجم رسول الله ﷺ في عشرة مواضع.

أربعة منها في الرأس وستة في الجسد، فخمسة من هذه العشرة التي احتجم فيها رسول الله ﷺ فليست من مواضع الحجامة إلا لعلة وهي اليافوخ وتحت الكتف وبين الوركين وفوق الركبة وعلى ظهر القدم).

فأمّا اليافوخ(٣) وتحت الكتف فإنما احتجم فيهما رسول الله ﷺ

---

(١)المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠، ج ٤ص ٤٥٤ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٢٥٨ - غير صحيح.

(٢) المستدرك على الصحيحين، مرجع سابق، ج ٤ ص ٢٣٣، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٤٧٥ - على شرط مسلم.

(١) وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الصبي.

من أجل الشاة المسمومة التي أكل منها يوم خيبر، واحتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء(١) أصابه في قدمه بطريق مكّة، واحتجم بين وركيه وفوق ركبتيه من وجع أصابه فيها، قال عبد الملك.فأمّا الخمسة المواضع الباقية من العشرة فهي مواضع حجامة العامة على الصحة والعلة. ثلاثة منها في الرأس وهي الذؤابة وهي وسط الرأس، والقمحدوة وهي تحت الذؤابة (٢)، والأخدعين (٣) و الكاهل (٤)، (٥).

حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير -يعني ابن حازم- حدثنا قتادة عن أنس: أن النبيﷺاحتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل (٦).

الحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة وتزيد في الحفظ وفي العقل فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم

---

(١) مرض يصيب اللحم ولا يبلغ العظم فيرم، أو هو توجع في العظم بلا كسر،أو هو الفك، وهو انفراج المفاصل،(١) وهي من كل شيء أعلاه.

(٢) النقرة التي في مؤخر رأس الإنسان فوق القفا، أو ما أصاب الأرض من الرأس إذا استلقى الشخص.

(٣)هما عرقان فى جانبي العنق.

(٤) وهو العظم الناتي بين الكتفين في مغرز العنق في الجسد، وفيه ست فقرات.

(٥) مختصر في الطب، مرجع سابق، ص: ٩.

(٦) أخرجه أبو داوود في سننه، ج ٦، ص: ١٠.

وقال شعيب وآخر: إسناده صحيح.

السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء (١).

وقال ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحجامة في الرأس شفاء من سبع أي من سبعة أدواء إذا نوى صاحبها بها الاستشفاء بنية صالحة صادقة كالجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة يجدها في عينه" (٢).

قال الأطباء: الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا قال ابن حجر: وقد ثبت أن المصطفى ﷺ فعلها.

وورد أنه احتجم في الأخدعين والكاهل(٣)

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه، ج ٤، ص: ٥٣١.

وقال شعيب وآخر: إسناده ضعيف.

(٢) المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ، القاهرة، ج١١، ص: ٢٩.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، ج ٤، ص: ٥٣١.

وقال شعيب وآخر: إسناده ضعيف.

وذكر الأطباء أن الحجامة على الأخدعين شفاء من أمراض الرأس والوجه والأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال(١)، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس، وعلى ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن(٢)وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث وحكة الأنثيين وعلى أسفل الصدر تنفع دماميل الفخذ وجربه وبثوره والنقرس والبواسير وداء الفيل(٣) وحكة الظهر ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج، والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض.

فائدة) قال ابن الجوزى في اللقط: اعلم أن أحوج الناس للفصد الشبان والكهول وأصحاب الأبدان الثقيلة.

وينبغي أن يتوقاه الصبيان إذا لم يبلغوا أربع عشرة سنة والمشايخ وأصحاب الأمراض الباردة ما أمكن.

---

(١) وريد في الجانب الوحشي من العضد، والباسليق عند المرفق في الْجانب الإنسى مما يلِي الآباط.

(٢)عرق ضخم في باطن الساق يظهر عند الكعب في الجانب الإنسي عكس عرق النسا

(٣) تضخم في الجلد وما تحته ينشأ عن سد الأوعية

وقد يحدث من إسرافه الاستسقاء (١)والهرم وضعف القوة والرعشان والفالج والسكتة والربو وضعف المعدة والكبد اهـ.

أفضل ما يتداوى به مطلقا القرءان:

قال الله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾(٢) المعنى: وننزل من القرآن ما كله شفاء فهو كما يشفي من أمراض الجسد يشفي من الضلالة والجهالة والشبه ويهتدى به من الحيرة .

وقد أمر النبي ﷺ رجلا يشتكي ضرسه فقال:(ضع أصبعك السبابة على ضرسك) الذي يؤلمك (ثم اقرأ آخر يس) ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ ﴾ (٣) إلى آخر السورة، ويظهر أن غيره من الأسنان كذلك (٤).

---

(١) أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه، فقه اللغة وسر العربية، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، بدون مكان النشر، ج١ص ١٠١

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

(٣) سورة يس، الآية: ٧٧.

(٤) التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ،المؤلف محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، تحقيق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، ج ٧، ص: ١٠٥.

وعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: خير الدواء القرآن "[1].

فالقرآن جمع بين الطب البشري والطب الإلهي وبين الفاعل الطبيعي والفاعل الروحاني وبين طب الأجساد وطب الأنفس وبين السبب الأرضي والسبب السماوي وشفاء القرآن بحسب إزالته للريب وكشف غطاء القلب لفهمهم المعجزات والأمور الدالة على الله المقررة لشرعه.

ويحتمل أن يريد بالشفاء نفعه من الأمراض بالرقى والتعويذ، وعلى كلتا الحالتين فهو الشفاء التام من جميع الأمراض القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل واحد يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم لم يقاومه الداء ابدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه

(١) أخرجه ابن ماجه، شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، بدون مكان النشر، ج ٤، ص: ٥٣٩.وقال شعيب الأرنؤوط وآخران: إسناده ضعيف.

الله فهما في كتابه، قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ ﴾ (١) . فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفه فلا كفاه الله،"ومما جرب نفعه للاستشفاء أن يكتب آيات الشفاء ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ثم يكتب بسم الله الرحن الرحيم قل هو الله أحد أي والله أي والله أي والله الله الصمد أي والله أي والله أي والله لم يلد ولم يولد لا والله لا والله لا والله ولم يكن له كفؤا أحد لا والله لا والله لا والله رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في أناء نظيف ويسقي للمريض"(٢).

---

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٥١.

(٢) السراج المنير شرح الجامع الصغير ، الشيخ علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي، بدون الناشر والطبعة والتاريخ ومكان النشر، ج٣، ص: ٣٢٨.

(١) الفاتحة:

هي الشفاء التام والدواء النافع والرقية الناجعة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوى بها والسر الذي لأجله كانت كذلك.

روى عبد الملك بن عمير أن النبي ﷺ قال: " فاتحة الكتاب شفاء من كل داء " (١)

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيئ لا ينفعه شيئ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شئ، فأتوهم فقالوا: يأيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيئ لا ينفعه. فهل عند أحد منكم من شيئ؟ فقال بعضهم: نعم والله إنى لأرقي ولكن والله

---

(١) شعب الإيمان، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٢١٢٢، ومسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ - ٢٠٠٠ م، بدون مكان النشر، ج ٤، ص: ٢١٢٢. وقال: حسين سليم أسد الداراني: إسناده صحيح غير أنه مرسل.

لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على النبي ﷺ فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما(١).

والأمر بالقسمة من باب المروءة والتبرع وإلا فأجر الرقية للراقي وقال النبي ﷺ: اضربوا إلي معكم سهما،(- تطييبا لقلوبهم ومبالغة في بيان أنه حلال.

وفى الحديث جواز أخذ الأجرة على الرقية وهو متفق عليه، وكذا يجوز أخذها على تعليم القرآن والعلم عند الجمهور وهو المفتى به عند الحنفيين لعموم قوله ﷺ: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله"(٢) فإنه وإن كان واردا في الرقية فهو يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

---

(١) أخرجه البخاري، في صحيحه، ج ٣، : ٩٢.

(٢) أخرجه البخاري، في صحيحه، رقم (٥٧٣٧)، ج ٣، ص: ٩٢.

وعن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه علاقة بن صحار أنه أتى النبي ﷺ فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيئ تداوونه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوني مائة شاة. فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا، قال: خذها فلعمري لَمَن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق"(١)

فإذا ثبت لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب.

وقد اشتملت على أصول أسماء الله وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه وذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته وضال لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إصلاح

---

(١)أخرجه أبو داود في سننه، ج ٥، ص: ٢٩٦.

وقال شعيب وآخر: إسناده حسن.

القلوب والرد على جميع أهل البدع والباطل، وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء .

وقد قيل إن موضع الرقية منها: " إياك نعبد وإياك نستعين" ولا ريب أن الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب والجمع بين أعلى الغايات وهي عبادة الرب وحده وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرهما.

٢ الصلاة وكانت الصلاة شفاء:

(أ) أن الصلاة أمر إلهيٌّ متعبد بها فهي تدفع الأمراض بالبركة.

(ب) أن النفس تلهو فيها عن الألم ويقل إحساسها به فتستظهر القوة عليه فتدفعه فإن قوة الأعضاء والمعدة والحواس هي الشافية للأمراض بإذن الله تعالى، والماهر من الأطباء يعمل كل حيلة في تقويتها إن كانت ضعيفة، وفي انتباهها إن كانت غافلة، وفي إلفاتها إن كانت معرضة، وفى استزادتها إن كانت مقصرة تارة بتحريك السرور والفرح، وتارة بالحياء والخوف والخجل، وتارة بتذكيرها وشغلها بعظائم الأمور وعواقب المصير وأمر المعاد، والصلاة تجمع ذلك أو أكثره إذ يحضر للعبد فيها خوف ورجاء وأمل وتذكر الآخرة وأحوالها، وكثير من الأمراض المزمنة تشفى بالأوهام.

(ج) أن في الصلاة أمرا طبيا وهو رياضة النفس والجسد؛ لأنها تشتمل على قيام وركوع وسجود وتورك وغير ذلك من الأوضاع التي تتحرك معها أكثر المفاصل وينغمر فيها أكثر الأعضاء سيما المعدة والأمعاء وسائر آلات التنفس والغذاء عند السجود، وما أنفع السجود الطويل لصاحب الزكام وانضباب النزلة إلى الحلق، وما أشد إعانته على فتح سدد المنخرين في علة الزكام وإنضاج مادته، وما أقوى معاونة السجود على هضم الطعام من المعدة والأمعاء وتحريك الفضول المتخلفة فيها وإخراجها؛إذ عنده تنعصر أوعية الغذاء بازدحامها وتساقط بعضها على بعض.

وكثيرا ما تسر الصلاة النفس وتذهب الهم والحزن وتذيب الآمال الخائبة وتكشف عن الأوهام الكاذبة ويصفو فيها الذهن وتطفأ نار الغضب وتفيد الحب للخلق والتواضع للحق سبحانه وتعالى وترقق القلب وتحبب في العفو.

وكثيرا ما يحضر فيها الرأي والتدبير المصيب والجواب؛لقوله ﷺ "وجعلت قرة عيني في الصلاة "(١) والصلاة مجلبة للرزق حافظة للصحة

---

(١) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، بدون مكان النشر، ج٢ص ١٧٤.

دافعة للأذى مطردة للأدواء مقوية للقلب مبيضة للوجه مذهبة للكسل منشطة للجوارح شارحة للصدر مغذية للروح منورة للقلب حافظة للنعمة دافعة للنقمة جالبة للبركة مبعدة من الشيطان مقربة من الرحمن مزيلة للهموم.

قال حذيفة بن اليمان: كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى"(١).

"خطاب لأبي هريرة وكان يشكو وجعا ببطنه قال العلقمي وسببه كما في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة قال دخل عليَّ النبي ﷺ وأنا نائم في المسجد فقال سنبود اشكيت درد قلت نعم قال قم فصل فذكره قوله: سنبود أي أي شيء وقع لك وقوله اشكيت درد أي اشكيت البطن ودرد الوجع والمعنى أي شيء وقع لك تشكي وجع بطنك.

اِشِكَمَتْ دَرْدْ يَعْنِي تَشْتَكِي بَطْنَكَ بِالْفَارِسِيَّةِ.(٢)

---

(١) اخرجه أحمد في مسنده، ج ٤، ص: ٣٣٠ ، وأبو داود، في سننه، ج ٢، ص: ٤٨٥.

وقال شعيب وآخرون: إسناده ضعيف.

(٢) أخرجه ابن ماجه، في سننه، ج ٤، ص: ٥١٣.

وقال شعيب الأرنؤوط: زيادة أبي الحسن القطان هذه ليست في (م). وأبو سلمة: هو موسى بن إسماعيل التبوذكي.

تنبيه: زاد في المطبوع عقب زيادة القطان: قال أبو عبد الله: حدث به رجل لأهله، فاستعدوا عليه.

٣ الصوم:

قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾ [1] هذه هي حكمة الصوم وهذه فائدته.. "تتقون" أن تجعلوا بينكم وبين ما يضركم وقاية وحاجزاً ومانعاً وحصناً وساتراً وفاصلاً وهذه الوقاية تكون بثلاثة أمور.. طريق الحفظ والابتعداد والتحرز من الأخلاط الرديئة، والوقاية من الأخلاق الرذيلة، والاتصاف بصفة التقوى الجليلة.

قوله: لعلكم تتقون الأخلاط الرديئة، لأن مواصلة الطعام والشراب من أضرار البدن، ولذلك قال أئمتنا القدماء -المتقدمون - العرب في جاهليتهم: المعدة بيت الداء، والحمية أصل الدواء - وهذا الكلام نقل عن طبيب العرب وأطبهم على الاطلاق: الحارث بن كلدة، وكان هذا الطبيب يقول: ما أهلك البرية، وقتل الوحوش في البرّية، إلا إدخال الطعام على الطعام، وأنت عند ما تصوم يحصل لبدنك نشاط وخفة، وارتياح من مواصلة الغذاء، وما عجّت المستشفيات بالمرضى إلا من إدخال الطعام على الطعام، وإذا التقى الطعام الثاني بالطعام الأول فهو سم قاتل للبدن، وإذا ما

(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٣.

انهضم الطعام الأول قبل دخول الطعام الثاني مهلكة للبدن – ولذلك قال أئمتنا:

ثلاث مهلكات للأنام ... ومدعاة الصحيح إلى السقام

دوام مُدامةٍ ودوام وطءٍ ... وإدخال الطعام على الطعام

وقد أشار نبينا ﷺ إلى هذا..وأخرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والحديث رواه أبو نعيم في كتاب الطب النووي وهكذا الإمام ابن السني في كتاب الطب النووي على نبينا صلوات الله وسلامه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي ﷺ قال: "اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافرا تستغنوا" [1]، والحديث ضعيف من حيث السند، كما قرر ذلك أئمتنا الكرام وضعفه لا يصل إلى درجة الترك لا النكارة ومعناه صحيحٌ لعلكم تتقون الأخلاط الرديئة.. لأجل أن يحصل لكم حمية بهذا الصيام وصحة، وهو أيضا جنة من أدواء الروح والقلب، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة

(١) المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، بدون الطبعة – القاهرة، ج ٨، ص: ١٧٤.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سهيل، بهذا اللفظ، إلا زهير بن محمد.

وإذابة الفضلات وينقص الوزن ومادة "الكوليسترول" وحبس النفس عن تناول مؤذياتها لا سيما إذا كان باعتدال وقصد.

(وفيه) من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها وهو أنفع دواء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة، وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه به وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه.

تم تسويدها بحمد الله بعد المغرب ليلة الثلثاء السادس من شهر محرم سنة **١٤٤١** هـ - الموافق: **٢٠٢٠-٠٨-٢٤**م.

فهرس المصادر والمراجع

١. إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: **٥٠٥**هـ).الناشر: دار المعرفة – بيروت .

٢. الأسماء والصفات للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: **٤٥٨**هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي، قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي،الناشر: مكتبة السوادي، جدة – المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، **١٤١٣** هـ - **١٩٩٣** م.

٣. أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: **٩٢٦**هـ)

٤. الأشباه والنظائر المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: **٩١١**هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، **١٤١١**هـ - **١٩٩٠**م.

٥. الأشباه والنظائر،المؤلف تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى **١٤١١**هـ- **١٩٩١**م، ج **١**، وبدون مكان النشر.

٦. الإِعلامُ بـ حُرمةِ أهلِ العلمِ والإِسلامِ، محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، دارُ طيبة - مَكتبةٌ الكوثر، الرياض، الطبعة: الأولى، **١٤١٩** هـ - **١٩٩٨** م.

٧. بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة، بعض طلبة العلم.

٨. بداية المحتاج في شرح المنهاج، الإمام الفقيه القاضي بدر الدين أبي الففضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة، تحقيق: أبو رين أبي الشيخي الداغستاني، دار المنهاج، الطبعة الأولى: **١٤٣٢** هـ - **٢٠١١** م، جدة - المملكة العربية السعودية.

٩. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: **١٣٧٦**هـ) المحقق: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى **١٤٢٢**هـ - **٢٠٠٢**م.

١٠. تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر ، ت: **١٤١٥** هـ - **١٩٩٥** م

١١. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، المؤلف ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثالثة، ت: ١٤٠٤.

١٢. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المؤلف أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، بدون طبعة، ت: ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م.

١٣. الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، المؤلف أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، بيروت – لبنان.

١٤. التلقيح الصناعي من منظور الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، ياسر عبد الحميد جاد الله النجار مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالدقهلية

١٥. تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت،الطبعة: الأولى، ٢٠٠١ م

١٦. جامع الأصول في أحاديث الرسول، المؤلف مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : ٦٠٦هـ)

١٧. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، المؤلف زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، الطبعة: السابعة، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، بيروت، ج٢ص ١٥٥.

١٨. جامع بيان العلم وفضله، المؤلف أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، المحقق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

١٩. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ،المؤلف أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ).

٢٠. روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م

٢١. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م .

٢٢. الزواجر عن اقتراف الكبائر، المؤلف أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس، دار الفكر، ط ١، ت: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

٢٣. سر العربية، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، بدون مكان النشر

٢٤. السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير المؤلف الشيخ علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي.

٢٥. السراج الوهاج على متن المنهاج، المؤلف العلامة محمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة، بيروت.

٢٦. سنن ابن ماجه – وماجة اسم أبيه يزيد – المؤلف أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ٢٧٣هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عَبد اللّطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م.

٢٧. سنن أبي داود، المؤلف أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)،المحقق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م.

٢٨. سنن الدارقطني، المؤلف علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي الناشر : دار المعرفة – بيروت ، ١٣٨٦ – ١٩٦٦، المحقق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني.

٢٩. سنن الدارمي، المؤلف عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٠٧، المحقق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي.

٣٠. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثالثة، **١٤٢٤** هـ - **٢٠٠٣** م، بيروت - لبنان.

٣١. سير أعلام النبلاء، المؤلف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط **٣**، ت: **١٤٠٥** هـ / **١٩٨٥** م، بدون مكان النشر.

٣٢. شرح زاد المستقنع ، المؤلف الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي،المدرس بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة النبوية طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية.الرياض - المملكة العربية السعودية، الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - **٤١٧** درسا]

٣٣. شرح سنن النسائي المسمى ﴿ذخيرة العقبى في شرح المجتبى﴾، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي، دار آل بروم،الطبعة: الأولى، ت: **١٤٢٤** هـ - **٢٠٠٣** م، بدون مكان النشر.

٣٤. شرح نظم الورقات: المؤلف أبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي .

٣٥. شعب الإيمان، المؤلف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م .

٣٦. صحيح البخاري، المؤلف محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، عن ابن عباس رضي الله عنهما برقم: (١٢١٨)، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط ١، ت: ١٤٢٢هـ.

٣٧. صحيح مسلم، المؤلف مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ج ٢، ص: ٨٨٦.

٣٨. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، المؤلف عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

٣٩. العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد، المؤلف عبد الباسط بن موسى بن محمد بن إسماعيل العلموي ثم الموقت الدمشقي الشافعيّ.

٤٠. العقيدة الطحاوية، المؤلف أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ.

٤١. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ) / ٥ / ٨ الناشر: المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

٤٢. فتاوى إسلامية، أصحاب الفضيلة (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند، دار الوطن للنشر، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، الرياض.

٤٣. الفتاوى الحديثية ، المؤلف أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس(المتوفى: ٩٧٤هـ).

٤٤. فتاوى دار الإفتاء المصرية، دار الإفتاء المصرية، بدون الناشر والطبعة ومكان النشر.

٤٥. فتح الباري شرح صحيح البخاري ، المؤلف ابن حجر العسقلاني الشافعي: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩.

٤٦. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة – بيروت، ١٣٧٩

٤٧. فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، المؤلف شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، المحقق: علي حسين علي، مكتبة السنة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م، مصر.

٤٨. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل ، المؤلف سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

٤٩. الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ)، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

٥٠. الفروق الفقهية والأصولية : المؤلف يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي ، مكتبة الرشد – الرياض.الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ – ١٩٩٨ م.

٥١. الفِقهُ الميَسَّر، عَبد الله بن محمد الطيّار، وعبد الله بن محمّد المطلق، ومحمَّد بن إبراهيم الموسَى، مَدَارُ الوَطن، الطبعة: الثانية، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، الرياض - المملكة العربية السعودية

٥٢. فقه النوازل ، المؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى : ١٤٢٩هـ). الناشر : مؤسسة الرسالة،الطبعة : الأولى - ١٤١٦ هـ ، ١٩٩٦ م.

٥٣. فيض القدير شرح الجامع الصغير، المؤلف زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة: الأولى، ١٣٥٦، مصر.

٥٤. كشف الخفاء ومزيل الإلباس، المؤلف إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء (المتوفى: ١١٦٢هـ)، الناشر: المكتبة العصرية، المحقق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م

٥٥. مجلة جامعة الشارقة دورية عملية محكمة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة ملتقى الحضارات، المجلد ١٦، العدد: ١، شوال: ١٤٤٠ هـ، يونيو ، ٢٠١٩ م

٥٦. مجلة جامعة الشارقة دورية عملية محكمة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة ملتقى الحضارات، المجلد ١٦، العدد: ١، شوال: ١٤٤٠ هـ، يونيو ، ٢٠١٩ م

٥٧. مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، وقد صدرت في ١٣ عددا ، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات ، كما يلي.

٥٨. المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، المؤلف أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بدون الطبعة والتاريخ.

٥٩. المحكم والمحيط الأعظم، المؤلف أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، دار الكتب العلمية – بيروت.

٦٠. مختصر في الطب العلاج بالأغذية والأعشاب في بلاد المغرب المؤلف عبد الملك بن حبيب الإلبيري القرطبي.

٦١. المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر

عطا،الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.

٦٢. المستصفى، المؤلف أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

٦٣. مسند أحمد، أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط ١، ت: ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

٦٤. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، بدون الطبعة، وبدون التاريخ، المكتبة العلمية – بيروت.

٦٥. المعجم الأوسط ، المؤلف سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) .

٦٦. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)الناشر: دار الدعوة، ج ٢ ص ٩٨٣.

٦٧. معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، المؤلف أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

٦٨. معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

٦٩. معجم اللغة العربية المعاصرة، المؤلف أحمد مختار عبد الحميد عمر،عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

٧٠. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

٧١. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤ إنها على الطبيب ١٥هـ - ١٩٩٤م.

٧٢. المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، بدون الناشر، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، وزارة الأوقاف الكويتية.

٧٣. المنهاج في شعب الإيمان، المؤلف الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله الحَلِيمي .

٧٤. الموسوعة العقدية، إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

٧٥. ميزان الأصول في نتائج العقول، المؤلف علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، المحقق: محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة – جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.

٧٦. نفائس الأصول في شرح المحصول، المؤلف شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م، مكتبة نزار مصطفى الباز.

٧٧. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي المتوفى: ١٠٠٤هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة - ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

٧٨. الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، المؤلف محمد مصطفى الزحيلي، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م، دار الخير، دمشق – سوريا.

٧٩. الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المحقق: أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر، الطبعة: الأولى، **١٤١٧**، دار السلام – القاهرة.

المحتوى

الموضوع	الصفحة
البسملة	**١**
الوقيعة التي في " القول السديد":	**٦**
التناقضات	**١١**
العبارات المتناقضة المخترعة لضمان الجاني جائفة الطبيب.	**١٨**
خطر انتقاص درجة العلماء والإفتراء والحسد عليهم:	**٢٢**
الجناية على العلماء:	٢٤
الحث على إكرام العلماء وتعظيم حرماتهم	٣١
خطر الفتوى	٣٢
خُطة البحث:	**٣٦**
المبحث الأول:في تعريف المباشرة وسرايتها إن وجدت والسبب والشرط وحكم ذلك عند الاجتماع ومدخل الجنايتين من ذلك	**٣٦**
المطلب الأول:في تعريف المباشرة	٣٧
المطلب الثاني:في تعريف السبب وأقسامه	٣٨
المطلب الثالث:في تعريف الشرط وذكر أقسامه	٤٢
المطلب الرابع:في اجتماع السبب مع المباشرة أوالشرط	٤٦
المطلب الخامس في تعريف السراية وذكر أقسامها	٥٠

حكم اسقاط الجنين (الإجهاض):..... ٥٣

المبحث الثاني: في أقسام الأفعال المباحة فعلها شرعا..... ٥٧

المطلب الأول:في الفعل المباح المتوقف على إذن المتضرر به..... ٥٧

فمن العمليات الطبية التلقيح أو التعقيم أو التغيير الصناعي..... ٦٦

أولا: التلقيح ٦٦

ثانيا: الإعقام أو التعقيم: ٧٢

ثالثا: حكم تغيير نوع الإنسان بالعملية: ٧٤

المطلب الثاني :في الفعل المباح الذي لم يفتقر إلى إذن المتضرر به ٧٥

المبحث الثالث:في بيان تعدد الجناية ومدخل مسألة علاج الطبيب جناية الجاني من ذلك، وحصرته في مطلبين ٧٧

المطلب الأول: في تعدد الجناية ٧٧

المطلب الثاني: في بيان مدخل مسألة علاج الطبيب جناية الجاني من ذلك ٨٠

المبحث الرابع: الطبيب، والمتطبب والماهر الذي انتفى عنه الشروط أوبعضها، وحكم ما تو لد من فعلهما، وشروط الطبيب، وحكم استئجار الماهر والمتطبب، وعلاج المجني عليه وجميع متعلقاته، وفيه أربعة مطالب ٨٢

المطلب الأول: انقسام الطبيب ٨٢

المطلب الثاني: في المتطبب، والماهر الذي انتفى عنه الشروط أوبعضها، وحكم ماتولد من فعلهما ٨٦

المطلب الثالث:في شروط الطبيب وحكم استئجار الماهر والمتطبب.. ٨٨
المطلب الرابع: في علاج المجني عليه وجميع متعلقاته..... ٩٥
المبحث الخامس: في تحليل مسألة الهاشمة مع الإيضاح، ودونه، وفيه مطلب:..... ١٠٠
المطلب الأول: تحليل مثال فقهاء الشافعية في الهاشمة مع الإيضاح ودونه ١٠٠
الخاتمة ١٠٧
الملحقات: ١١٠
"العسل ومنافعه" ١١٢
فائدة الحجامة وأيامها ومواضعها : ١١٦
أفضل ما يتداوى به مطلقا القرءان: ١٢٠
(١) الفاتحة: ١٢٣
٢ الصلاة وكانت الصلاة شفاء:..... ١٢٦
٣ الصوم:..... ١٢٩
فهرس المصادر والمراجع.....١٣٢